



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **NUR ASLAM, S.H. ALIAS ASLAM BIN KULLE;**
2. Tempat lahir : Pa'rappunganta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 17 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tarantang RT/RW 002/001, Kelurahan Tubajeng Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **MANTASIAH ALIAS DG BAJI BINTI HAYA;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 8 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salekowa, RT/ RW 001/002, Kelurahan Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tidak ditangkap;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, Prawidi Wisanggeni, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Wisanggeni & Rekan Law Office, beralamat di Jalan Tamangapa Raya III, Perumahan Bumi Pratama Residence, Blok A1/Nomor 6, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-KHUSUS/W&R/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Register Nomor 73/K-PID/2025 tanggal 16 Desember 2025;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, Budi Santoso, S.H., M.H., C.T.A., dan kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Penasihat Hukum Budi Santoso & Rekan, beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Nomor 504, RT 03, RW 01, Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Register Nomor 67/K-PID/2025 tanggal 11 Desember 2025 yang telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Yudhistira Syahrir, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yudhistiraa Syahrir & Rekan, beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Nomor 504, RT 03, RW 01, Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Januari 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Register Nomor 1/K-PID/2026 tanggal 12 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka tanggal 9 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka tanggal 9 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Aslam, S.H. dan Terdakwa II Mantasiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan tindak pidana sebagai Pegawai Bank Syariah yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan suatu Bank Syariah" sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama NUR ASLAM;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan PT. Eka Akar Jati dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Mantasiah;
 - c) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
 - d) 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MUH. AMIR;
 - e) 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. Makkasau, S.Sos.;
 - f) 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. RADENG;
 - g) 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Abdul Rajab;
 - h) 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Hardi;
 - i) 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Nurliah;
 - j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H. Muh. Amir tanggal 13 September 2022;
 - k) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n.

Hal. 3 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022;

l) 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Radeng tanggal 19 Januari 2022;

m) 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Makkasau, S.Sos. tanggal 03 September 2018;

n) 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Muhammad Amir, S.Sos. M.Si tanggal 25 Oktober 2021;

o) 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Hardi. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;

p) 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. HJ. Nurliah tanggal 15 Mei 2017;

q) 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama Nurliah dengan nomor seri 229417;

r) 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama Hardi dengan nomor seri 229444;

s) 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama Radeng dengan nomor seri 229438;

t) 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;

u) 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ita Alwi, S.Sos. dkk.;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya adalah Terdakwa I bukan pihak yang membuat, memalsukan, ataupun mengubah dokumen apa pun dan seluruh dokumen yang Terdakwa terima adalah dari pihak lain;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya adalah Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I belum pernah dihukum, dan Terdakwa I bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum. Oleh karenanya, Penasihat Hukum Terdakwa I memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I "Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo*.

Hal. 4 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 huruf c KUHP 2023 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan agar Terdakwa I dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa II dalam Perkara Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta melakukan tindak pidana sebagai Pegawai Bank Syariah yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan suatu Bank Syariah" sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Pasal 20 huruf c KUHP 2023 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menyatakan:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.
2. Menerima dan menguatkan seluruh tuntutan pidana kami sebagaimana yang telah kami bacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 25 Februari 2026;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 5 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-121/P.4.32/Eku.2/11/2025 tanggal 24 November 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Nur Aslam, S.H. Alias Aslam Bin Kulle dan Terdakwa II Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bersama-sama dengan Saksi Ita Alwi, S.Sos. Saksi A.M. Husni Ma'mun Nuh Alias Andi Husni Bin Ma'mun Nuh dan Saksi Widya Andani Makmur Alias Tuti Alias Widya Dg Puji Binti Makmur Pagiling (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2022 bertempat di Bank BSI KCP Takalar tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalampa, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Nur Aslam merupakan *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM) sejak tanggal 01 Oktober 2021 berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378-SK/HC-Bank BSI tanggal 30 September 2021 dengan NIP 2188006349. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Nur Aslam adalah:
 - a. Mencari calon nasabah mitra guna (instansi pemerintah atau swasta yang memiliki SK atau gaji tetap) untuk dijadikan nasabah pada Bank BSI KCP Takalar;
 - b. Mencari nasabah pensiun yang ingin mengajukan kredit pensiun untuk dijadikan nasabah pada Bank BSI KCP Takalar;
 - c. Mencari nasabah pra pensiun untuk dijadikan nasabah pada Bank BSI KCP Takalar;

Hal. 6 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencari nasabah gadai emas untuk dijadikan nasabah pada Bank BSI KCP Takalar;
- e. Mencari nasabah cicilan emas untuk dijadikan nasabah pada Bank BSI KCP Takalar;
- f. Penawaran produk tabungan Bank BSI;
- g. Mengajukan berkas kredit ke bagian *Credit Acceptance Supervisor* (CAS) untuk verifikasi pertama, selanjutnya diteruskan ke verifikasi utama;
- h. Mendampingi nasabah yang pencairan kredit yang di takeover dari Bank BSI ke Bank lain untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa Terdakwa II Mantasiah merupakan *Sales Force* Mitraguna pada Bank BSI KCP Takalar sejak tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keterangan Penawaran Kerja Nomor: 000.M/HR.EKA/OL/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Mantasiah adalah:
 - a. Membuka hubungan kemitraan dengan instansi BO 2 atau instansi yang ditunjuk oleh pihak mitra (PT. Bank Syariah Indonesia);
 - b. *Maintenance*/memelihara hubungan dengan pejabat-pejabat instansi;
 - c. Mencari calon nasabah yang ingin melakukan kredit pada Bank BSI KCP Takalar yaitu berupa kredit mitra guna dan kredit pensiun;
 - d. Mengumpulkan berkas dari calon nasabah baik calon nasabah pra pensiun dan pensiunan;
 - e. Menyerahkan berkas ke *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM) untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ita Alwi, Saksi A.M. Husni dan Saksi Widya sebagai broker pada Bank BSI KCP Takalar yang secara sadar mempunyai maksud untuk merencanakan pencairan pengajuan kredit pensiunan dengan cara merekayasa 6 (enam) orang nasabah yang mana dokumen-dokumen pengajuan tersebut dicari oleh Saksi Ita Alwi, Saksi A.M. Husni dan Saksi Widya untuk mendapatkan imbalan/fee dari pencairan kredit pensiun secara rekayasa atau fiktif dan tidak sesuai prosedur;
- Adapun modus Para Terdakwa untuk melakukan pencairan pengajuan kredit pensiun yang tidak sesuai prosedur itu adalah pada bulan Maret tahun 2022 Saksi Ita Alwi diberitahu oleh Saksi A.M. Husni ada calon nasabah pensiunan suami-istri yang berada di Kabupaten Selayar

Hal. 7 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab. Lalu Saksi Ita Alwi menghubungi Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab dengan menawarkan dana hibah pensiun dari Bank BSI KCP Takalar tanpa adanya pembayaran angsuran setiap bulan dan tidak ada potongan gaji dari Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab. Saat itu Saksi Ita Alwi juga menyampaikan kepada Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab akan menerima dana hibah yaitu untuk Saksi Nurliah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Rajab sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab tertarik untuk ikut dalam program dana hibah pensiun dan Saksi Nurliah hanya menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan kepada Saksi Ita Alwi, dikarenakan SK Pensiun Saksi Nurliah sudah menjadi jaminan pada Bank Shinhan Cabang Makassar yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi A.M. Husni. Kemudian Saksi Ita Alwi menyerahkan *softcopy* dokumen persyaratan kepada Terdakwa II Mantasiah dan Terdakwa II Mantasiah mengirimkan kepada Terdakwa I Nur Aslam untuk selanjutnya di proses verifikasi dan survei, lalu pada tanggal 23 Maret 2022 terbit *Loan*/Pinjaman Saksi Nurliah dari Bank BSI KCP Takalar nomor: LD2208238600 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang mana penandatanganan dokumen dilakukan di Kantor Bank BSI KCP Takalar bersama Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah, namun Saksi Nurliah diminta pergi ke Kantor Bank BSI Cabang Makassar I karena dana pada Bank BSI KCP Takalar tidak cukup. Setelah uang pencairan di terima oleh Saksi Nurliah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang sudah dipotong biaya-biaya lain oleh pihak bank, Saksi Ita Alwi mengambil uang tersebut lalu Saksi Ita Alwi memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Nurliah, dan sisa uang dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Terdakwa I Nur Aslam mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II Mantasiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi Ita Alwi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi A.M. Husni sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap nasabah atas nama Abdul Rajab yang merupakan suami dari Saksi Nurliah, terbit *Loan*/Pinjaman dari Bank BSI KCP Takalar

Hal. 8 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: LD2211687780 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) yang mana penandatanganan dokumen dilakukan di Bank BSI KCP Takalar bersama Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah, namun Saksi Abdul Rajab diarahkan ke Bank BSI Ratulangi untuk mengambil uang pencairan yang ditemani oleh Saksi A.M. Husni. Setelah pencairan, uang tersebut dipegang oleh Saksi A.M. Husni dan Saksi Ita Alwi, lalu Saksi Abdul Rajab diberikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa uang dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Terdakwa I Nur Aslam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa II Mantasiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Saksi Ita Alwi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi A.M. Husni sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa modus dari Para Terdakwa, Saksi Ita Alwi, Saksi A.M. Husni dan Saksi Widya terhadap nasabah atas nama Radeng yaitu sekira bulan Juni 2022 Saksi Ita Alwi bertemu dengan Sdr. Aziz di sebuah warkop yang mana saat itu Sdr. Aziz mengatakan temannya yakni Sdr. Radeng ingin mengambil kredit pensiun lalu Saksi Ita Alwi mengarahkan untuk ajukan di Bank BSI KCP Takalar. Kemudian Saksi Ita Alwi menyerahkan dokumen persyaratan Sdr. Radeng kepada Terdakwa II Mantasiah untuk selanjutnya di verifikasi dan dilakukan survei namun bukan di rumah Sdr. Radeng melainkan di rumah kerabat Terdakwa II Mantasiah. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 terbit *Loan*/Pinjaman dari Bank BSI KCP Takalar atas nama Radeng nomor: LD2216848184 tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang mana penandatanganan dilakukan di Bank BSI KCP Takalar bersama Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah. Setelah uang tersebut cair, Saksi Ita Alwi memberikan Sdr. Radeng uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisa dari uang pencairan dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Terdakwa I Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Ita Alwi sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Aziz sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa modus dari Para Terdakwa, Saksi Ita Alwi, Saksi A.M. Husni dan Saksi Widya terhadap nasabah atas nama H. Makkasau, S.Sos. yaitu

Hal. 9 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. dihubungi oleh Sdr. Abdi Makmur Alias Appi yang merupakan kakak kandung Saksi Widya untuk menawarkan program dana hibah kepada pensiunan dari Bank Shinhan Cabang Makassar, lalu Saksi H. Makkasau, S.Sos. memberikan dokumen persyaratan kepada Saksi Widya. Beberapa hari kemudian Saksi H. Makkasau, S.Sos. dibawa ke Jalan Adiyaksa untuk bertemu beberapa orang yang tidak dikenal dan akan melakukan akad kredit, namun Saksi H. Makkasau, S.Sos. membatalkan pengajuan tersebut karena dana yang akan cair sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi H. Makkasau, S.Sos. hanya akan menerima sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu gaji Saksi H. Makkasau, S.Sos. juga akan terpotong dan hanya tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berkas dokumen persyaratan tetap di Bank Shinhan. Beberapa lama kemudian, Saksi Widya menghubungi Saksi Ita Alwi yang mana akan menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. karena Saksi H. Makkasau, S.Sos. menolak dan membatalkan pengajuan kredit pensiun sebelumnya. Lalu Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya bersepakat untuk menggunakan orang lain yang akan menjadi H. Makkasau, S.Sos. saat akad kredit dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa II Mantasiah;

- Kemudian Saksi Widya membawa seorang laki-laki bernama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama yang mana sebelumnya Saksi Mappa dihubungi oleh Saksi Widya untuk datang ke rumah Saksi Ita Alwi untuk tanda tangan berkas H. Makkasau, S.Sos. dan survei, lalu Saksi Mappa mengatakan "takut *ka deng* jangan sampai ada apa-apanya" dan Saksi Widya mengatakan "ayomi ke rumahnya dulu Ita, nanti Ita yang jelaskan". Sesampainya di rumah Saksi Ita Alwi yang beralamat di BTN Tata Persada Kalegowa Kabupaten Gowa, sudah terdapat Terdakwa I Nur Aslam dan beberapa orang lainnya, lalu Saksi Ita Alwi mengatakan kepada Saksi Mappa "tanda tangan *ki* dulu Siama bantu Pak H. Makkasau, S.Sos. sakit ii di Selayar", saat itu Saksi Mappa menjawab "Takut *ka* saya deh, jangan sampai ada apa-apanya" dan Saksi Ita Alwi meyakinkan Saksi Mappa dengan mengatakan "sudah *meka telponan sama Pak H. Makkasau, S.Sos. bantu meka jangan meki takut*". Sekira 2 hari setelah tanda tangan dan survei, Saksi Mappa dihubungi oleh Saksi Ita Alwi untuk datang ke Bank BSI KCP Takalar lalu terbit *Loan*/Pinjaman atas nama H. Makkasau, S.Sos. dari Bank BSI KCP Takalar tanggal 21 Juli 2022 nomor:

Hal. 10 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LD2220296311 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mappa yang saat itu berpura-pura menjadi Saksi H. Makkasau, S.Sos. di hadapan Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah. Setelah Saksi Mappa tanda tangan akad kredit, Saksi Mappa ditelepon oleh Saksi Widya yang saat itu mengatakan “ada nanti itu oleh-olehnya (berupa uang)”, namun Saksi Mappa menolaknya namun Saksi Widya meyakinkan dengan mengatakan “Rezeki itu Dg Siama untuk kita”. Sekira 3 hari setelah Saksi Mappa menandatangani akad kredit, Saksi Mappa bertemu dengan Saksi Widya di Jalan Anto Dg Pasewa Kabupaten Jeneponto dan saat itu Saksi Widya menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sisa uang dari pencairan kredit dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Terdakwa I Nur Aslam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya masing-masing sebesar Rp63.873.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Sdr. Abdi Makmur Alias Appi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi, Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah menerima manfaat dari pengajuan kredit pensiun di Bank BSI KCP Takalar karena yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit pensiun, melainkan data Saksi H. Makkasau, S.Sos. digunakan oleh Saksi Ita Alwi, Saksi Widya, Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah untuk dilakukan pencairan kredit pensiun dengan memalsukan identitas berupa KTP dan SK Pensiun;

- Bahwa modus dari Para Terdakwa, Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya terhadap nasabah atas nama Hardi yaitu sekira bulan Juli tahun 2022 Saksi Widya mengatakan ada seseorang yang ingin mengajukan kredit pensiun, lalu selang beberapa waktu Saksi Widya dihubungi oleh Sdr. Hardi yang menyampaikan ingin mengajukan kredit pensiun, sehingga Saksi Widya menghubungi Saksi Ita Alwi untuk mengatur pertemuan dan pertemuan tersebut terjadi di rumah Saksi Ita Alwi yang beralamat di Jalan Dirgantara Lr. 1 Kelurahan Palangga, Kabupaten Gowa. Setelah pertemuan tersebut, Saksi Ita Alwi menjelaskan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, dan Saksi Widya mengirimkan *softcopy* dokumen persyaratan milik Sdr. Hardi melalui *whatsapp* kepada Saksi Ita Alwi berupa KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, NPWP, SK Pensiun dan KARIP,

Hal. 11 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Ita Alwi meneruskan dokumen tersebut ke Terdakwa II Mantasiah dan Terdakwa II Mantasiah meneruskan dokumen ke Terdakwa I Nur Aslam karena akan dilakukan pengajuan kredit pensiun dari Bank BSI KCP Takalar dan Saksi Ita Alwi mengatakan kepada Sdr. Hardi akan dilakukan proses survei di rumah Saksi Widya yang beralamat di belakang stadion Kalegowa yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah proses survei dilakukan, Sdr. Hardi sisa menunggu akad kredit namun Saksi Widya menghubungi Saksi Ita Alwi dan mengatakan Sdr. Hardi membutuhkan uang, sehingga Saksi Ita Alwi menghubungi kepada Terdakwa II Mantasiah yang saat itu mengatakan Sdr. Hardi sakit dan membutuhkan uang, lalu Terdakwa II Mantasiah meneruskan informasi kepada Terdakwa I Nur Aslam. Selang beberapa hari, Terdakwa II Mantasiah menginformasikan kepada Saksi Ita Alwi agar Sdr. Hardi datang ke kantor Bank BSI KCP Takalar untuk dilakukan akad kredit bersama dengan Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah, setelah dilakukan penandatanganan terbit 2 (dua) *Loan*/Pinjaman atas nama Hardi yaitu pertama nomor LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Kedua nomor LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan tujuan *take over credit* dari bank BRI Cabang Pare-Pare, namun perlu menunggu untuk pencairan karena masih dalam antrean. Setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi dengan mengkonfirmasi kepada Sdr. Hardi selaku penerima manfaat dari pengajuan kredit pensiun, diketahui Sdr. Hardi hanya menerima manfaat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari total pencairan kredit pensiun sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang mana sisa uang pencairan dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Terdakwa I Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya masing-masing sebesar Rp16.425.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian menurut Saksi Muhammad Hasbi selaku *Micro Ritel Risk and Compliance* (MRRC) pada bank BRI Cabang Pare-Pare, Sdr. Hardi tidak pernah melakukan pelunasan di bank BRI Cabang Pare-Pare dan bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan Surat

Hal. 12 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Keterangan Lunas atas nama Sdr. Hardi, serta SK Pensiunan Asli atas nama Sdr. Hardi yang menjadi jaminan ada pada bank BRI Cabang Pare-Pare;

- Bahwa modus dari Para Terdakwa, Saksi Ita Alwi dan Saksi A.M. Husni terhadap nasabah atas nama Saksi H. Muh. Amir yaitu awalnya sekira bulan Juli 2022 Saksi H. Muh. Amir ingin melakukan pengajuan kredit pensiun di Bank Banten Makassar melalui Saksi A.M. Husni dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Taspen dan Kartu Pegawai. Setelah menunggu lama sekira bulan September 2022 Saksi H. Muh. Amir dihubungi oleh Saksi A.M. Husni yang menyampaikan berkas pengajuan kredit pensiun telah diajukan ke Bank BSI KCP Takalar dan akan dilakukan survei dalam waktu dekat. Kemudian dilakukan survei oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Nur Aslam, Terdakwa II Mantasiah, Saksi Ita Alwi dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi H. Muh. Amir, saat itu Terdakwa I Nur Aslam mengatakan setelah pencairan kredit harus dilakukan pelunasan pada bank lain yang akan di-take over. Sekira tanggal 13 September 2022 Saksi H. Muh. Amir melakukan penandatanganan akad kredit di Bank BSI KCP Takalar bersama Terdakwa I Nur Aslam dan Terdakwa II Mantasiah, saat itu penyampaian dari Terdakwa I Nur Aslam adalah kredit Saksi H. Muh. Amir yang disetujui sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi menjadi 2 (dua) *Loan* yaitu pertama *Loan*/Pinjaman Nomor LD2225624360 tanggal 13 September 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan kedua *Loan*/Pinjaman Nomor LD2225620726 tanggal 13 September 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap *Loan*/Pinjaman Saksi H. Muh. Amir yang pertama pencairan kredit yang ditarik oleh Saksi H. Muh. Amir di Bank BSI KCP Takalar adalah sebesar Rp222.600.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II Mantasiah mengarahkan Saksi H. Muh. Amir untuk menuliskan nominal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Lalu Saksi H. Muh. Amir mendatangi Saksi Ita Alwi dan Saksi A.M. Husni yang menunggu di depan rumah makan D'luna untuk menyerahkan uang pencairan sebesar Rp226.600.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ita Alwi, selanjutnya Saksi Ita Alwi menyerahkan uang

Hal. 13 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi H. Muh. Amir dan mengatakan uang sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar asuransi yang sebelumnya sudah ditalangi dan sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada pengurus yang membantu pengajuan kredit pensiun. Kemudian sekira pada tanggal 19 September 2022, Saksi H. Muh. Amir dihubungi oleh Saksi Ita Alwi untuk melakukan pencairan kedua di Bank BSI KCP Takalar dan saat itu Saksi H. Muh. Amir didampingi oleh Terdakwa II Mantasiah untuk pencairan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Setelah uang pencairan tersebut ditarik oleh Saksi H. Muh. Amir, uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Ita Alwi yang berada di penjual coto dekat Bank BSI KCP Takalar, lalu Saksi Ita Alwi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Muh. Amir dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diambil oleh Saksi Ita Alwi untuk diberikan kepada pengurus yang membantu pengajuan kredit pensiun. Atas kedua pencairan milik Saksi H. Muh. Amir tersebut, Para Terdakwa, Saksi Ita Alwi dan Saksi A.M. Husni mendapatkan keuntungan yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Terdakwa I Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II Mantasiah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ita Alwi dan Saksi A.M. Husni masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi terhadap pinjaman Saksi H. Muh. Amir, Saksi H. Muh. Amir tidak pernah melakukan pelunasan kredit sebelumnya di bank BPD Sulselbar Cabang Jeneponto, sehingga Surat Keterangan Lunas atas nama Saksi H. Muh. Amir di bank BPD Sulselbar Cabang Jeneponto adalah surat yang dibuat sendiri oleh Saksi A.M. Husni yang kemudian dikirimkan melalui dalam bentuk scan pdf kepada Saksi Ita Alwi dan Saksi Ita Alwi meneruskan kepada Terdakwa II Mantasiah dan Terdakwa II Mantasiah mengirimkan kepada Terdakwa I Nur Aslam;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ita Alwi, Saksi A.M. Husni dan Saksi Widya dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha berupa Surat Keterangan Lunas atas nama Saksi H. Muh. Amir dan Sdr. Hardi yang dipalsukan,

Hal. 14 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



nasabah fiktif atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. pengajuan kredit pensiun yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan atas nama Saksi Nurliah, Saksi Abdul Rajab dan Sdr. Rajeng menyebabkan Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian, sehingga Saksi Nuryadin, S.H. selaku *Branch Manager* melaporkan hal tersebut ke pihak Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen) dan uang pencairan yang dibagi-bagi kepada Terdakwa I Nur Aslam, Terdakwa II Mantasiah, Saksi Ita Alwi, Saksi A.M. Husni dan Saksi Widya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka atas nama Terdakwa Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (Bank BSI KCP) Takalar yang Saksi laporkan ke SPKT Polda Sulsel pada tanggal 15 Maret 2024;

Hal. 15 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertugas di Bank BSI KCP Takalar sebagai *Branch Manager* sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut bersama dengan Saksi Arif Pribadi dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T.;
- Bahwa pada laporan polisi tersebut, Saksi menyampaikan bahwa terdapat pencatatan palsu terhadap 6 (enam) nasabah Bank BSI KCP Takalar yang terjadi sekitar tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan hasil audit pada Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 yang menemukan ada 6 (enam) nasabah dengan data pengajuan kredit pensiunan dipalsukan, yaitu: Muh. Amir dengan nomor *Loan/Pinjaman* LD2225624360 dan LD2225620726, H. Makkasau, S.Sos. dengan nomor *Loan/Pinjaman*: LD2220296311, Radeng dengan nomor *Loan/Pinjaman*: LD2216848184, Abdul Rajab dengan nomor *Loan/Pinjaman*: LD2211687780, Hardi dengan nomor *Loan/Pinjaman* LD2221106346 dan LD2221188912, dan Nurliah dengan nomor *Loan/Pinjaman*: LD2208238600;
- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama nasabah Muh. Amir dengan Nomor *Loan/Pinjaman* LD2225624360 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.343.418,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah), dan berdasarkan Nomor *Loan/Pinjaman* LD2225620726 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.745.246,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dan dengan Nomor *Loan/Pinjaman* LD2225624360 telah terbayar 21 (dua puluh satu) dengan sisa pokok hutang Rp109.120634,11 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma sebelas rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir, dan kredit pensiunan atas nama nasabah Muh. Amir dengan Nomor *Loan/Pinjaman* LD2225620726 telah terbayar 22 (dua puluh dua) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp222. 985.643,62 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga koma enam dua rupiah);

Hal. 16 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama nasabah H. Makkasau, S.Sos. dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2220296311 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022, dengan tenor 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah);
- Bahwa kredit pensiunan atas nama H. Makkasau, S.Sos. pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2220296311 berjalan lancar hingga angsuran ke 15 (lima belas), namun sejak angsuran ke 16 (enam belas) per tanggal 1 Oktober 2023 tidak pernah lagi dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa gaji milik Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak lagi masuk melalui rekening Bank BSI miliknya dikarenakan telah dipindahkan ke bank lain dikarenakan pengajuan kredit atas nama H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan melainkan dilakukan oleh orang lain yang dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah menerima dana pembiayaan dari Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman LD2216848184: yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 17 Juni 2022, dengan tenor 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan tiga rupiah), kredit tersebut berjalan lancar hingga angsuran ke 18 (delapan belas), namun sejak angsuran ke 19 (sembilan belas) per tanggal 1 Desember 2023 tidak pernah terbayar hingga saat ini;
- Bahwa Radeng tidak pernah melakukan *payroll* di Bank BSI karena rekening gaji pensiun miliknya tidak dipindahkan ke Bank BSI oleh Terdakwa I pada saat pengajuan pinjaman kredit pensiun dan berdasarkan hasil audit dari auditor menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran selama ini adalah broker yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa angsuran kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar telah dibayar 18 (delapan belas) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp263.418.499,81 (dua ratus enam puluh tiga juta empat

Hal. 17 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2211687780 yaitu sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, dengan tenor 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga rupiah);

- Bahwa kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2211687780 berjalan lancar hingga angsuran ke 10 (sepuluh), namun sejak angsuran ke 11 (sebelas) per tanggal 1 Februari 2023 tidak pernah dibayar hingga saat ini;

- Bahwa Abdul Rajab tidak pernah melakukan *payroll* di Bank BSI dikarenakan rekening gaji pensiun miliknya tidak dipindahkan oleh Nur Aslam pada saat pengajuan pinjaman kredit pensiun dan berdasarkan hasil audit dari auditor menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran atas kredit Abdul Rajab selama ini adalah broker yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa kredit pensiunan Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar yang telah dibayar 10 (sepuluh) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp296.852.461,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah), Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas koma tiga rupiah);

- Bahwa kredit pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221106346: berjalan lancar hingga

Hal. 18 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke 7 (tujuh). Begitu pula untuk Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221188912: berjalan lancar hingga angsuran ke 7 (tujuh);

- Bahwa kredit pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221106346 memiliki sisa pokok hutang Rp181.319.177,00 (seratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan belas seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221188912 memiliki sisa pokok hutang Rp94.089.951,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2208238600 yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2022, dengan tenor 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu rupiah);

- Bahwa kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2208238600 berjalan lancar hingga angsuran ke 12 (dua belas), namun sejak angsuran ke 13 (tiga belas) per tanggal 1 Maret 2023 tidak pernah dibayar hingga saat ini;

- Bahwa Nurliah tidak pernah melakukan *payroll* di Bank BSI dikarenakan rekening gaji pensiun miliknya tidak dipindahkan oleh Terdakwa I pada saat pengajuan pinjaman kredit pensiun dan berdasarkan hasil audit dari auditor diketahui jika yang melakukan pembayaran selama ini yaitu Broker yang tidak Saksi ketahui namanya;

- Bahwa jumlah angsuran yang dibayar atas kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar adalah sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp253.702.085,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Bank BSI yaitu sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang telah melakukan pemalsuan data pengajuan kredit pensiunan ke-6 (ke enam) nasabah tersebut karena pada waktu itu Saksi baru bertugas di Bank BSI KCP Takalar;

Hal. 19 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 (enam) nasabah yang bermasalah tersebut, ternyata ada salah satunya yang tidak pernah mengajukan permintaan kredit ke Bank BSI KCP Takalar yaitu atas nama H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan Bank BSI KCP Takalar berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378-SK/HC-Bank BSI tanggal 30 September 2024;
- Bahwa jabatan Terdakwa I di Bank BSI KCP Takalar adalah sebagai *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM);
- Bahwa Terdakwa II merupakan *Sales Force* di Bank BSI KCP Takalar dengan status tenaga *outsourcing* yang disediakan oleh PT. Eka Akar Jati selaku Vendor berdasarkan Surat Keterangan Nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 yang dikeluarkan di Malang tanggal 1 Februari 2023 oleh Hendrineli, S.H., C.N. selaku General Manager PT. Eka Akar Jati;
- Bahwa setahu Saksi, yang diduga terlibat dalam proses pemalsuan dokumen 6 (enam) nasabah tersebut adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar sendiri, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti keterlibatan pihak eksternal Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ita Alwi dan Widya, namun tidak pernah mendengar nama Saksi Husni;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun mewawancarai Ita Alwi dan Widya;
- Bahwa Terdakwa II selaku *Sales Force* mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan kredit dan setelah itu menyetorkan berkas tersebut kepada Terdakwa I selaku CBRM (*Consumer Business Relationship Manager*) atau Marketing untuk diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh Pemutus kemudian dilakukan akad kredit;
- Bahwa pada saat pencairan kredit, nasabah yang bersangkutan harus datang langsung ke Bank BSI untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit tetapi kalau ada data yang tidak cocok maka kreditnya tidak cair;
- Bahwa pemalsuan data nasabah tersebut terjadi pada tahap awal yaitu dari Marketing;

Hal. 20 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang harus diverifikasi pada saat mengajukan permintaan kredit adalah KTP, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir, dan NPWP. Proses verifikasi tidak hanya dilakukan terhadap dokumen-dokumen tersebut, namun juga orang yang bersangkutan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan transfer dana kredit ke rekening nasabah adalah Marketing;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke Bank BSI KCP Takalar mengajukan komplain karena nasabah tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan kredit ke Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada komplain dari Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi selaku *Branch Manager* melakukan konfirmasi ke Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I mengatakan "sudah tidak datang lagi";
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen H. Makkasau, S.Sos. berupa foto tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah foto tersebut adalah foto H. Makkasau, S.Sos. atau bukan, nanti Saksi bertemu langsung dengan H. Makkasau, S.Sos. barulah Saksi mengetahui bahwa foto yang pernah Saksi lihat sebelumnya bukanlah foto H. Makkasau, S.Sos. Setelah Saksi mengetahui kalau foto Saksi H. Makkasau, S.Sos., S.Sos. pada dokumen kreditnya bukanlah foto H. Makkasau, S.Sos. yang sebenarnya, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I selaku CBRM dan pada waktu itu Terdakwa I mengatakan "aman";
- Bahwa nasabah atas nama Hardi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda SulSel, ada nasabah yang masih melakukan pembayaran dan ada yang telah lama tidak melakukan pembayaran. Nasabah yang masih melakukan pembayaran adalah nasabah atas nama Muh. Amir tetapi nasabah tersebut juga memiliki beberapa tunggakan sebelumnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehingga tetap dihitung sebagai kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- *Outstanding* adalah sisa pinjaman setelah dikurangi dengan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah;
- Pada saat proses dokumen pengajuan pembiayaan nasabah, ada bagian yang posisinya ada di atas Terdakwa selaku CBRM yaitu

Hal. 21 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAS dan di atas CAS masih dilakukan verifikasi dengan menelepon nasabah;

- *Payroll* tidak dapat cair apabila tidak ada surat yang dikeluarkan oleh PT Taspen;
- Saat 216 (dua ratus enam belas) nasabah Bank BSI tersebut, Saksi tidak selalu hadir saat penandatanganan akad pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Terhadap pendapat Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal tersebut, Terdakwa I menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Arif Pribadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan peran Saksi yang telah melakukan penelaahan awal pada bulan Oktober 2023 terhadap laporan kerugian Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BSI Syariah pada Tahun 2021 sampai saat ini sebagai Tim Member Investigator pada kantor pusat Bank BSI Syariah;
- Bahwa pada telaah tersebut diketahui jika pihak internal Bank BSI KCP Takalar bekerja sama dengan broker yang tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa pada investigasi tersebut ditemukan adanya dokumen fiktif dan lokasi survei fiktif;
- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap Karyawan Bank BSI KCP Takalar yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa II terkait dengan dugaan *fraud* penyaluran dana pensiun karena adanya komplain dari salah satu nasabah yaitu atas nama H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa proses audit tersebut diawali dengan adanya permintaan dari Bank BSI KCP Takalar yang disampaikan ke Kantor Pusat dan setelah Kantor Pusat melakukan telaah lalu dilakukan pemeriksaan ke Bank BSI KCP Takalar dengan melakukan audit yaitu tahapan penyaluran, pembiayaan nasabah bermasalah mulai dari proses inisiasi sampai dengan memonitoring pasca pencairan, melaksanakan audit terhadap nasabah dengan proses kunjungan terhadap nasabah satu per satu, melakukan konfirmasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendapatkan fakta dugaan *fraud* yang kami terima;

Hal. 22 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang diaudit yaitu H. Muh. Amir, H. Makkasau, S.Sos. Radeng, Abdul Rajab, Hardi, dan Nurliah kemudian disimpulkan ada 6 (enam) nasabah yang bermasalah;
- Bahwa pada waktu dilakukan kunjungan ke Saksi H. Makkasau, S.Sos. ternyata Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang dikunjungi tersebut bukanlah merupakan nasabah Bank BSI KCP Takalar, namun sebelumnya ada informasi bahwa terjadi pemindahan gaji pensiun atas nama H. Makkasau, S.Sos. ke Bank BSI;
- Bahwa hasil audit yang didapatkan terhadap nasabah atas nama H. Muh. Amir selaku nasabah penerima pembiayaan pada Bank BSI Syariah KCP Takalar pada tanggal 13 September 2022 dengan kontrak pembiayaan pertama sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan top up dan kontrak kedua sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tujuan *take over* dari bank BPD SulSelBar KC Jeneponto, total pembiayaan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) *Loan*/Pinjaman yang di mana nasabah H. Muh. Amir hanya menerima manfaat sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) digunakan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni yang merupakan broker yang merekomendasikan nasabah tersebut kepada Terdakwa II untuk dilanjutkan prosesnya oleh Terdakwa I selaku Karyawan Bank BSI Syariah KCP Takalar;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa II sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Ita Alwi untuk keuntungan yang didapatkan dari fasilitas pembiayaan nasabah atas nama H. Muh. Amir;
- Bahwa hasil audit yang Saksi dapatkan terhadap nasabah atas nama H. Makkasau, S.Sos. sebagai nasabah penerima manfaat pensiun dari Bank BSI Syariah KCP Takalar sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022 yang beralamat di Kabupaten Selayar, diketahui tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pensiun pada Bank BSI Syariah KCP Takalar dan juga tidak pernah menerima manfaat dari pembiayaan tersebut dikarenakan identitas berupa KTP dan Surat Keputusan (SK) Pensiun dipalsukan;

Hal. 23 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memproses fasilitas pembiayaan nasabah atas nama H. Makkasau, S.Sos. adalah Terdakwa I selaku Pegawai Bank BSI KCP Takalar berdasarkan referensi dari Terdakwa II yang direferensikan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ita Alwi;
- Bahwa dari hasil audit terhadap nasabah atas nama Radeng adalah merupakan nasabah penerima manfaat pensiun sejumlah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), nasabah diperoleh dari Terdakwa II yang merupakan hasil rekomendasi dari Saksi Ita Alwi, survei dilakukan di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Salekowa, Kelurahan Kalebarembeng Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Takalar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Terdakwa I, Saksi Ita Alwi, dan Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ita Alwi;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Abdul Rajab sebagai nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 26 April 2022 yang diproses oleh Terdakwa I yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa II yang direkomendasikan dari Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni yang di mana proses survei dilakukan di rumah nasabah yang beralamatkan di Kabupaten Selayar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ita Alwi, dan Saksi Husni;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Nurliah sebagai nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada

Hal. 24 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2022 yang diproses oleh Terdakwa I yang merupakan referensi dari Terdakwa II yang direkomendasikan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni, di mana proses survei dilakukan di rumah nasabah di Kabupaten Selayar, setelah pencairan nasabah hanya mendapatkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ita Alwi, dan Saksi Husni;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Hardi adalah merupakan nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022 yang terdiri dari 2 (dua) kontrak pembiayaan, kontrak pertama sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan *take over* dari Bank BRI KC Pare-Pare, kontrak kedua sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan tujuan *top up* yang diproses oleh Terdakwa I yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa II yang direkomendasikan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya di mana proses survei dilakukan di rumah Saksi Widya yang beralamatkan di Kabupaten Jeneponto, setelah pencairan nasabah hanya mendapatkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Hardi sebagai nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022 yang terdiri dari 2 (dua) kontrak pembiayaan, kontrak pertama sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan *take over* dari Bank BRI KC Pare-Pare, kontrak kedua sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan tujuan *top up* yang diproses oleh Terdakwa I yang merupakan referensi dari Terdakwa II yang direkomendasikan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Widya di mana proses survei dilakukan di rumah Saksi Widya yang beralamatkan di Kabupaten Jeneponto, setelah pencairan nasabah hanya mendapatkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni;

Hal. 25 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah merupakan pasangan suami istri dan keduanya mempunyai pinjaman di Bank lain namun tidak disebutkan berapa jumlah pinjamannya di Bank lain tersebut, dan menurut keterangan dari Abdul Rajab dan Nurliah bahwa pada waktu meminjam di Bank lain tersebut pengurusannya dibantu oleh Saksi Ita Alwi;
- Bahwa pada waktu Radeng mengajukan permintaan pinjaman ke Bank BSI KCP Takalar, SK Pensiun Radeng sudah ada di Bank lain dan SK Pensiun Radeng yang diajukan ke Bank BSI KCP Takalar adalah SK Pensiun asli tapi palsu;
- Bahwa nasabah Hardi adalah pegawai yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare dan seharusnya proses surveinya dilakukan di Kota Pare-Pare tetapi sesuai kesepakatan dengan Terdakwa II, proses surveinya dilakukan di Kabupaten Gowa;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, ada surat keterangan pelunasan hutang di BRI Cabang Pare-Pare;
- Bahwa Saksi H. Makkasau, S.Sos. mengatakan jika SK Pensiunnya dipalsukan;
- Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Nurliah terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Nurliah mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama A.M. Husni Ma'mun Nuh (Saksi Husni);
- Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Abdul Rajab, terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Abdul Rajab mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama Mariama;
- Bahwa mencantumkan dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lain adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar yaitu Terdakwa I;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Radeng, yang direkayasa adalah tempat dilakukannya survei karena alamat rumah Radeng di Kabupaten

Hal. 26 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Selayar tetapi kenyataannya survei dilakukan bukan di Kabupaten Selayar;

- Bahwa nasabah Hardi menyatakan tidak membuat SK palsu tersebut tetapi hanya menyerahkan SK palsu yang disiapkan oleh Saksi Ita Alwi tersebut sebagai salah satu dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa terdapat survei terhadap nasabah yang dilakukan di rumah Saksi Widya, hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa I dan nasabah yang disurvei tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BSI KCP Takalar adalah sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah diberikan pelatihan terkait SOP;
- Menurut *Branch Manager* Bank BSI KCP Takalar pada waktu itu bahwa dana talangan biaya asuransi boleh saja ditalangi oleh pihak asuransi dan pihak luar;
- SLIK adalah Sistem Informasi terkait pinjaman nasabah di bank lain;
- CBRM tidak pernah menginput data ke sistem WISE;
- Selama Terdakwa menjabat selaku CBRM Bank BSI KCP Takalar, nasabah selalu membawa SK asli, jadi ke-6 (ke enam) nasabah pada saat itu membawa SK asli;
- Pemindahan gaji nasabah ke Bank BSI KCP Takalar bukan kewenangan CBRM tetapi kewenangan CAS dan PT. Taspen;
- Dana atau fee yang Terdakwa terima melalui Ita Alwi adalah ucapan terima kasih dari nasabah;
- *Branch Manager* tidak bisa didelegasikan meskipun ada Covid-19;
- Pada waktu Terdakwa diaudit, Terdakwa selalu menyampaikan bahwa tempat dilakukannya survei sesuai dengan di mana survei dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Terhadap pendapat Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal itu, Terdakwa I menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. Muhammad Hasbi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan terkait surat keterangan pelunasan pinjaman palsu atas nama Hardi S., S.E.;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank BRI Cabang Soppeng tetapi sebelumnya Saksi pernah bekerja pada bank BRI Cabang Pare-Pare selaku *Micro Ritel Risk and Compliance* (MRRC);
- Bahwa terdapat surat keterangan pelunasan pinjaman palsu atas nama Hardi S., S.E. pada bulan Mei 2025 pada saat Saksi masih bekerja di bank BRI Cabang Pare-Pare selaku MRRC;
- Bahwa pada saat itu kami menerima surat dari Kanwil Bank BRI di Makassar yang menerangkan ada surat keterangan pelunasan pinjaman palsu atas nama Hardi S., S.E. sehingga Saksi diminta untuk memberikan keterangan terkait surat keterangan pelunasan pinjaman palsu tersebut;
- Bahwa pada saat menerima surat dari Kanwil Bank BRI Makassar, kredit Hardi S., S.E. pada bank BRI Cabang Pare-Pare masih berjalan dengan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 15 Mei 2025 dengan sisa pokok hutang sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah) dan dalam sistem, nasabah Hardi S., S.E. tidak pernah melakukan pelunasan pinjaman tersebut;
- Bahwa kredit Hardi S., S.E. di bank BRI Cabang Pare-Pare adalah kredit pensiunan dengan jaminan SK Pensiun Asli atas nama Hardi, S., S.E. dan gaji pensiunnya harus dibayarkan melalui bank BRI Cabang Pare-Pare;
- Bahwa bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan di persidangan ini, dan surat keterangan tersebut bukan merupakan produk dari Bank BRI dikarenakan:
 - a. Informasi yang dicantumkan pada surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada bank BRI Cabang Pare-Pare;
 - b. Format yang tidak sesuai yang mana pada bagian Kop Surat tidak sesuai SOP pada Bank BRI;
 - c. Nomor Surat dan kode surat tersebut tidak teregister pada bank BRI Cabang Pare-Pare;
 - d. Pada data nasabah rekening yang di cantumkan bukan merupakan rekening pinjaman yang mana berdasarkan SOP pada

Hal. 28 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI untuk Surat Keterangan Lunas yang dicantumkan pada data nasabah harusnya nomor rekening pinjaman;

e. Pejabat yang bertanda tangan pada surat bukan merupakan pejabat dari Bank BRI pada tahun tersebut dikarenakan yang menjabat pada saat itu yaitu Joni Aryanto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan yang diberikan oleh Saksi sehingga Para Terdakwa tidak akan menanggapi;

4. Muhammad Ridwan, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BSI Makassar KIMA namun sebelumnya Saksi pernah bekerja di Bank BSI KCP Takalar sebagai *Branch Manager* sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku *Branch Manager* Bank BSI KCP Takalar yaitu memimpin dan memonitoring aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja kantor kas, kantor fungsional, kegiatan pelayanan kas dan Layanan Syariah Bank Umum (LBSU) yang berada di bawah koordinasi secara prudent serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangan;
- Bahwa Prosedur pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BSI KCP Takalar, untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Marketing yang mengumpulkan dokumen-dokumen berupa:

1. KTP Suami/Istri.
2. Kartu Keluarga.
3. SK Pensiun.
4. Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun.
5. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
6. NPWP;

serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal dan memastikan di Taspen terkait data Pensiun Pemohon, kemudian berkas pengajuan dan dokumen diajukan kepada *Branch Manager* untuk disetujui kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit kemudian pencairan dana;

Hal. 29 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai *Branch Manager* Bank BSI KCP Takalar, yang bertugas sebagai Marketing/CBRM untuk melakukan pengumpulan dokumen-dokumen berupa KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 bulan terakhir dan NPWP serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal dan memastikan di Taspen terkait data Pensiun Pemohon adalah Terdakwa I;
- Bahwa verifikasi terhadap dokumen-dokumen berupa KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 bulan terakhir dan NPWP, pada saat akan dilakukan akad kredit, SK Pensiun harus asli namun pada saat masih dalam proses pengajuan kredit, SK Pensiun masih boleh dalam bentuk fotokopi;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian berkas pengajuan dan dokumen pengajuan tersebut diajukan kepada *Branch Manager* untuk disetujui kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit;
- Bahwa menginput dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai *Branch Manager* di Bank BSI KCP Takalar sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, Saksi pernah melakukan persetujuan atas pengajuan kredit pensiun, atas nama:

1. Muh. Amir, melakukan pengajuan kredit pensiun pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) akad kredit yaitu Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE / 20220906002/8239/MUR, tanggal 6 Sptember 2022 dengan pencairan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp1.343.418,28 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga empat ratus delapan belas koma dua puluh delapan rupiah) dan Akad AL Qardh untuk tujuan Pelunasan Hutang dengan Nomor WISE / 20220906002 / 8239 / QARDH tanggal 6 September 2022 dengan pencairan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp2.745.247,05 (dua

Hal. 30 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh koma lima rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Terdakwa I;

2. H. Makkasau, S.Sos. melakukan pengajuan kredit pensiun pada tanggal 13 Juli 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima Juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE/20220719001/8239/MUR, tanggal 19 Juli 2022 dengan pencairan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Terdakwa I;

3. Radeng, melakukan pengajuan kredit pensiun pada tanggal 9 Juni 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE / 20220615009 / 8239 / MUR, tanggal 15 Juni 2022 dengan pencairan sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) selama 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Terdakwa I;

4. Abdul Rajab, melakukan pengajuan kredit pensiun pada tanggal 9 April 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE/20220422012/8239/MUR, tanggal 22 April 2022 dengan pencairan sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Terdakwa I;

5. Hardi, melakukan pengajuan kredit pensiun pada tanggal 23 Juli 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan 2 (dua) akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE /

Hal. 31 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20220727003 / 8239 / QARDH, tanggal 27 Juli 2022 dengan pencairan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah) dan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE /202209727003/ 8239/MUR tanggal 27 Juli 2022 dengan pencairan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas koma tiga rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Terdakwa I;

6. Nurliah, melakukan pengajuan kredit pensiun pada tanggal 5 Maret 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan Nomor WISE/20220321012/ 8239/MUR, tanggal 21 Maret 2022 dengan pencairan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Terdakwa I;

- Bahwa selama Saksi masih menjabat *Branch Manager* Bank BSI KCP Takalar, gaji dari 6 (enam) nasabah tersebut belum pindah ke Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa pada saat penandatanganan akad pembiayaan, Saksi bertemu dengan 6 (enam) nasabah tersebut karena pada saat itu Terdakwa I selaku CBRM menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada pencairan dana kredit, dan pada saat bertemu dengan 6 (enam) nasabah tersebut, 6 (enam) nasabah tersebut sesuai dengan dokumen yang diajukan ke Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa Terdakwa II adalah *Sales Force* pada Bank BSI KCP Takalar, Terdakwa II adalah tenaga *outsourcing* yang disediakan oleh PT. Eka Akar Jati selaku Vendor;
- Bahwa tidak diperbolehkan pihak luar dari Bank BSI atau pihak yang tidak terkait dengan Bank BSI untuk mencari nasabah;

Hal. 32 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Survei terhadap nasabah harus dilakukan di rumahnya, tidak boleh dilakukan di rumah orang lain;
- Bahwa Pada saat nasabah melakukan *take over* atau pelunasan hutang di bank lain, nasabah tersebut harus didampingi oleh CBRM dalam hal ini adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pencairan dana pembiayaan di Bank BSI KCP Takalar harus dilakukan oleh nasabah itu sendiri, tidak boleh diwakili oleh orang lain;
- Bahwa Saksi bertemu dengan nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. tersebut di Bank BSI KCP Takalar pada saat mau penandatanganan akad pembiayaan kemudian Saksi memeriksa berkas nasabah tersebut yang ada di meja Saksi termasuk KTP aslinya, dan pada saat itu Saksi melihat foto di KTP asli dan orangnya sudah sesuai, setelah itu Saksi menandatangani akad pembiayaan nasabah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BSI KCP Takalar adalah sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk memberikan dana talangan biaya asuransi dan dana talangan untuk pembayaran angsuran nasabah;
- Bukan Terdakwa yang menginput dokumen ke sistem WISE karena hal tersebut adalah tugasnya CAS;
- *Take over* hanya 2 (dua) nasabah bukan 6 (enam) nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Terhadap pendapat Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal tersebut, Terdakwa I menyatakan tetap pada pendapatnya;

5. Mappa, S.E. alias Mappa Somba alias Dg. Siama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan tanda tangan berkas kredit atas nama H. Makkasau, S.Sos. yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan tersebut di rumah Saksi Ita Alwi;

Hal. 33 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Saksi ke rumah Saksi Ita Alwi untuk mencari berkas pengajuan kredit Saksi ke Bank BSI, kemudian Saksi Ita Alwi menyuruh Saksi tanda tangan berkas atas nama H. Makkasau, S.Sos. dan pada saat itu Saksi bertanya “apakah tidak ada masalah” lalu Saksi Ita Alwi mengatakan “tidak ada masalah” kemudian Saksi bertanya lagi “apakah sudah telepon H. Makkasau, S.Sos.” lalu Saksi Ita Alwi mengatakan “sudah, H. Makkasau, S.Sos. sakit”;
- Bahwa saat itu yang Saksi tandatangani adalah berkas atas nama H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa pada waktu Saksi tanda tangan berkas atas nama H. Makkasau, S.Sos. pada saat itu juga langsung dilakukan survei di rumah Saksi Ita Alwi dan Saksi menandatangani berita acara survei;
- Bahwa saat Saksi menandatangani berkas atas nama H. Makkasau, S.Sos. di Bank BSI KCP Takalar, pada saat itu tidak ada proses pencairan dana;
- Bahwa saat itu Saksi tidak diberikan uang oleh Saksi Ita Alwi, Saksi Widya dan Terdakwa I;
- Bahwa waktu di rumah Saksi Ita Alwi, yang mengarahkan Saksi untuk tanda tangan survei adalah Saksi Ita Alwi;
- Bahwa rumah Saksi Ita Alwi tersebut berada di Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tanda tangan berkas atas nama H. Makkasau, S.Sos. sebanyak 2 (dua) kali, pertama bertempat di rumah Saksi Ita Alwi dan kedua bertempat di Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Widya naik ojek ke rumah Saksi Ita Alwi dan saat sampai di sana, Saksi melihat sudah ada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I di rumah Saksi Ita Alwi pada malam hari untuk tanda tangan survei atas nama H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa pada saat di Bank BSI KCP Takalar, Terdakwa I menyuruh Saksi tanda tangan akad;
- Bahwa sebelum tanda tangan akad, nama Saksi tidak ditanya karena Saksi hanya diminta tanda tangan saja;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan akad di Bank BSI KCP Takalar, yang hadir saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa I, dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;

Hal. 34 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanda tangan Saksi tidak membaca isi berkas atas nama H. Makkasau, S.Sos. tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah tanda tangan akad, Saksi diberikan uang oleh Saksi Widya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk “oleh-oleh”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Survei dilakukan di rumah Saksi Ita Alwi bukan pada malam hari;
- Pada saat dilakukan survei di rumah Saksi Ita Alwi, Saksi lebih dulu ada di rumah Saksi Ita Alwi dari pada Terdakwa;
- Sebelum Saksi tanda tangan akad, Terdakwa lebih dulu menanyakan identitas Saksi;
- Pada saat tanda tangan akad, Terdakwa I meminta KTP Saksi dan pada saat itu Saksi memperlihatkan KTP-nya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pada saat dilakukan survei di rumah Saksi Ita Alwi, Saksi lebih dulu ada di rumah Saksi Ita Alwi dari pada Terdakwa;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

6. Abdul Rajab alias Rajab bin Dg. Matinna, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kredit macet di Bank BSI dan Saksi merupakan nasabahnya;
- Bahwa awalnya pada April 2022, Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni ke Selayar dan menginap di hotel, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi ditelepon dan disuruh datang ke hotel;
- Bahwa di hotel, Saksi Ita Alwi menyampaikan bahwa “Bank BSI mengeluarkan dana pensiun, kalau bapak berminat nanti bapak menyusul ke Makassar”;
- Bahwa di hotel, Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni sudah menyampaikan kepada Saksi dokumen-dokumen apa saja yang harus Saksi bawa kalau ke Makassar yaitu berupa SK Pensiun, Karip, KTP, dan NPWP;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi menyusul ke Makassar dengan membawa dokumen berupa SK Pensiun, Karip, KTP, dan NPWP;

Hal. 35 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada survei yang dilakukan di rumah Saksi di Kabupaten Selayar;
- Bahwa pada waktu Saksi mau bertanda tangan, Saksi diantar oleh Saksi Husni dan Saksi Ita Alwi tetapi Saksi Husni dan Saksi Ita Alwi hanya menunggu di mobil sedangkan Saksi masuk ke dalam kantor Bank BSI kemudian naik ke lantai 2 (dua) untuk tanda tangan;
- Bahwa pada saat tanda tangan di Bank BSI KCP Takalar, Saksi bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu pencairan dana di kasir Bank BSI, dana diterima secara tunai dari kasir oleh Saksi Husni karena pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Husni;
- Bahwa saat itu yang dipanggil oleh kasir adalah nama Saksi untuk bertanda tangan di kasir, tetapi Saksi Husni yang mengambil uang pencairan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu dana yang Saksi urus tersebut cair sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi Ita Alwi memberikan dana kepada Saksi kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
- Bahwa sejak Saksi pensiun sampai sekarang, SK Pensiun Saksi ada di rumah Saksi di Kabupaten Selayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pada saat itu, dilakukan survei lokasi yang dilakukan di rumah Saksi di Selayar untuk pengajuan pembiayaan Saksi;
- Pada saat akad, Terdakwa I ada di ruangan tersebut tetapi yang menyodorkan akad kepada Saksi untuk ditandatangani adalah pimpinan cabang saat itu yaitu Muhammad Ridwan, bukan Terdakwa I yang menyodorkan akad kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Terdakwa I pernah datang ke rumah Saksi di Selayar, pertama pada saat melakukan survei dan kedua pada saat melakukan investigasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pada saat itu, dilakukan survei lokasi yang dilakukan di rumah Saksi di Selayar untuk pengajuan pembiayaan Saksi;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya masing-masing;

Hal. 36 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



7. H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kredit yang dilakukan Saksi di Bank BSI;
- Bahwa awalnya Saksi memasukkan berkas di Bank Banten Makassar, setelah itu beberapa bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Husni dan menawarkan untuk mengajukan kredit ke Bank BSI dan pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Saksi Husni di bank mana pun Saksi mau yang penting bisa menebus hutang Saksi di bank BPD Sulselbar Jeneponto, setelah mau survei rumah Saksi oleh orang Bank BSI tetapi dikatakan tunggu dulu sebelum Saksi Ita Alwi datang sehingga pada waktu itu Saksi berpikir bahwa Saksi Ita Alwi adalah pimpinan Bank BSI;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang mencari bank yang bisa menerima dokumen Saksi untuk pengajuan kredit;
- Bahwa waktu itu Saksi bertemu dengan Saksi Husni di Bank Banten Makassar jadi Saksi berpikir bahwa Saksi Husni bekerja di sana;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengambil kredit pra pensiun kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan potongan angsuran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih per bulan;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil kredit di Bank BSI kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, Terdakwa I, dan Terdakwa II di rumah makan D'Luna di Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat bertemu di rumah makan D'Luna, Saksi mengatakan kepada Saksi Husni, kalau Bank BSI memberikan dana, intinya harus menebus dulu hutang Saksi di bank BPD Sulselbar Jeneponto karena Saksi tidak mampu untuk membayar angsuran di 2 (dua) bank;
- Bahwa waktu berada di rumah makan D'Luna, Saksi Husni menyampaikan ke Saksi bahwa Saksi bisa menerima kredit lunak;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah makan D'Luna, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi bertemu lagi untuk kedua kalinya di Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa saat Saksi menuju ke Bank BSI KCP Takalar, terlebih dahulu Saksi Husni menelepon Saksi dan menyuruh Saksi ke Bank BSI KCP Takalar dan pada waktu itu Saksi tiba di Bank BSI KCP Takalar sekitar pukul 09.00 WITA dan setelah Saksi tiba di Bank BSI KCP Takalar kemudian Saksi menelepon Saksi Husni menyampaikan bahwa Saksi telah sampai di Bank BSI KCP Takalar;

Hal. 37 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiba di Bank BSI KCP Takalar, Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi tidak bertemu lagi dengan Saksi Husni dan Saksi Ita Alwi;
- Bahwa di lantai 2 (dua) Bank BSI KCP Takalar Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I "bagaimana dengan berkas saya pak Aslam?" lalu Terdakwa I mengatakan "sudah lengkap ini berkas ta sisa SK Pensiun" kemudian Saksi mengatakan "sudah ada ini" kemudian Saksi setor SK Pensiun asli Saksi ke Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa saat berada di bank KCP Bank BSI KCP Takalar, Saksi tunjukkan SK Pensiun asli Saksi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa disampaikan platform kredit saat itu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan angsuran Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah menyerahkan SK Pensiun asli, pada hari itu juga Saksi menandatangani akad kredit;
- Bahwa pada saat menandatangani akad kredit, yang ada di ruang saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) orang pegawai Bank BSI KCP Takalar tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui dana sudah cair karena dihubungi oleh Terdakwa II kemudian Saksi ke Bank BSI untuk menarik uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu, pencairan pertama sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah, setelah Saksi tarik tunai, Saksi bersama istri Saksi, Saksi Husni dan Saksi Ita Alwi naik ke mobil dengan posisi Saksi duduk di kursi sopir, istri Saksi duduk di samping Saksi dan Saksi Husni serta Saksi Ita Alwi duduk di jok belakang menghadap ke depan kemudian Saksi diarahkan ke rumah makan di Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat di atas mobil, Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni mengatakan "kita terima uang ini seratus juta pak haji tetapi uang seratus juta ini dipotong untuk asuransi sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), kemudian biaya blokir dua belas juta, kemudian biaya administrasi tiga juta jadi totalnya sembilan puluh tujuh juta, jadi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi terima tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi bawa pulang;

Hal. 38 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi berpikir jika uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Husni dan Saksi Ita Alwi tersebut untuk melunasi hutang Saksi di bank BPD Sulselbar Jeneponto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ita Alwi di warung coto tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ita Alwi, kemudian dari uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut Saksi Ita Alwi memberikannya kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ita Alwi “untuk apa uang sejumlah enam puluh lima juta itu bu Ita?” lalu Saksi Ita Alwi menjawab “ini untuk dibagi-bagi ke teman-teman” tetapi Saksi Ita Alwi tidak menyebutkan siapa-siapa saja teman-temannya tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi menelepon Saksi Husni dan bertanya “Pak Andi Husni, berapa dikasih *ki* uang sama ibu Ita?” lalu Saksi Husni menjawab “jangan maki tahu pak haji” lalu Saksi katakan “saya harus tahu karena setengah mati saya ini kalau saatnya saya membayar ke Bank BSI”;
- Bahwa Saksi tinggal diam karena Saksi berpikir hutang Saksi di bank BPD Sulselbar Jeneponto sudah dilunasi, tetapi pada bulan berikutnya Saksi bertanya-tanya kenapa ini tidak terpotong di Bank BSI sedangkan pada waktu itu Saksi Husni sudah mengatakan “aman itu kalau di BPD” jadi pada waktu itu Saksi bayar terus di BPD Jeneponto mulai bulan pertama setelah dana di Bank BSI KCP Takalar cair sampai selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa buku rekening Bank BSI milik Saksi tersebut dipegang oleh Terdakwa II pada saat Saksi mau akad;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pelunasan terhadap hutang Saksi di bank BPD Sulselbar Jeneponto dan karenanya Saksi tidak pernah menyerahkan surat keterangan lunas ke Terdakwa I saat pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi Ita Alwi menyampaikan kelengkapan dokumen adalah menjadi urusan Saksi Husni untuk dilengkapi;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2022 terdapat penyetoran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sejumlah

Hal. 39 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.650.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BSI milik Saksi;

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui ada uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BSI milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa biaya asuransi adalah sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai yang tercantum di akad, bukan sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah karena Terdakwa tidak pernah pegang buku rekening Bank BSI milik Saksi;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terhadap hal tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya masing-masing;

8. H. Makkasau, S.Sos. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan gaji Saksi tidak terbayar atau tidak masuk ke rekening Saksi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023, Saksi ke bank BRI Cabang Selayar dan mencetak buku rekening milik Saksi tersebut dan petugas bank BRI Cabang Selayar menyampaikan ke Saksi bahwa gaji Saksi tidak masuk kemudian petugas di bank BRI Cabang Selayar mengarahkan Saksi agar ke PT Taspen Makassar mempertanyakan hal tersebut;

- Bahwa pada 16 Mei 2023, Saksi ke PT. Taspen Makassar mempertanyakan "kenapa gaji saya tidak masuk?" kemudian petugas loket di PT. Taspen Makassar menginformasikan kepada Saksi bahwa "gaji atas nama H. Makkasau, S.Sos. pindah ke Bank BSI KCP Takalar" kemudian Saksi bertanya lagi "kenapa bisa?" kemudian petugas loket di PT. Taspen Makassar menjawab "saya juga tidak tahu, apakah Pak H. Makkasau, S.Sos. pernah ambil kredit?" lalu Saksi jawab "tidak pernah", setelah itu Saksi diarahkan untuk datang ke Bank BSI KCP Ratulangi Makassar;

- Bahwa di Bank BSI KCP Ratulangi Makassar, Saksi diterima oleh ibu Jawiah yang memperlihatkan data dan menunjukkan foto H. Makkasau,

Hal. 40 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. palsu kepada Saksi, Saksi mengatakan bahwa foto H. Makkasau, S.Sos. palsu karena Saksi tidak mengetahui nama pemilik foto tersebut, dan foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat berada di Bank BSI KCP Ratulangi Makassar tersebut mirip dengan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama. Kemudian Ibu Jawiah mengarahkan Saksi untuk bertemu Terdakwa I;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I “kenapa gaji saya ada di sini Pak Aslam?” lalu Terdakwa I menjawab “karena kita ambil kredit di sini lalu Saksi mengatakan “Saya ini tidak pernah mengambil kredit di Bank BSI KCP Takalar”, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I “Saya mohon dikopikan surat permohonan kreditnya” tetapi Terdakwa I mengatakan “tidak bisa pak, nanti atas izin Direktur” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I “kalau begitu coba buka CCTV” lalu Terdakwa I mengatakan “tidak bisa, harus izin dari Direktur”, karena pada hari itu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi pulang ke Makassar;

- Bahwa Saksi pernah ditemui oleh orang yang bernama Abdi dan menawarkan kepada Saksi untuk mengajukan kredit di bank Shinhan dan Abdi mengatakan “nanti saya pertemuan dengan saudara saya yang bernama Widya Andani (Saksi Widya)”. Kemudian Saksi ke Makassar dan saat itu, Saksi dijemput oleh Saksi Widya menggunakan mobil;

- Bahwa awalnya Saksi berencana mau mengajukan kredit di bank Shinhan di Makassar, namun oleh Saksi Widya diantar ke Jalan Adiyaksa Makassar;

- Bahwa waktu itu, Saksi berencana mau mengajukan kredit sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) tahun tetapi kemudian Saksi mengatakan kepada orang yang menyodorkan berkas tersebut “kalau bisa saya ajukan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja” tetapi orang tersebut tidak mau kalau Saksi hanya mengajukan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja sehingga Saksi mengatakan “kalau begitu batalkan saja permohonan saya, tidak usah diproses”;

- Bahwa saat Saksi mau mengambil kembali berkas-berkas Saksi tersebut namun salah seorang yang ada di dalam ruangan tersebut mengatakan kepada Saksi “di sini aman *ji* pak, tidak usah diambil ini

Hal. 41 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



berkas" setelah itu Saksi pamit pulang diantar oleh Saksi Widya, ibu Tuti, dan sopirnya;

- Bahwa Saksi sudah lupa berkas apa saja yang diserahkan pada saat berada di rumah atau kantor di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;
- Bahwa terkait masalah gaji Saksi yang terpotong di Bank BSI KCP Takalar, Saksi diundang oleh Direktur PT. Taspen Makassar untuk rapat dengan pihak Bank BSI KCP Takalar yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Cabang Bank BSI KCP Takalar yakni Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale dan Terdakwa I dan pada rapat tersebut diputuskan bahwa pihak Bank BSI KCP Takalar akan menyelesaikan gaji Saksi yang pernah terpotong yaitu gaji bulan Januari sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa gaji pensiun Saksi per bulan sejumlah Rp3.834.100,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) dan selama bulan Januari sampai dengan Juli 2023 gaji Saksi tidak ada yang masuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

9. Nurliah Alias Liah Binti Sigeri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mencairkan dana hibah di Bank BSI KCP Takalar, atas arahan dari Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni;
- Bahwa pencairan hibah di Bank BSI KCP Takalar tersebut kurang lebih bernilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan dana dengan ditemani Saksi Ita Alwi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi lewat telepon oleh Saksi Ita Alwi bahwa pada saat ini ada dana hibah dari Bank BSI KCP Takalar dan menawarkan kepada Saksi ingin ikut, sehingga Saksi setuju dan menanyakan berkas apa saja yang harus dilengkapi namun Terdakwa mengatakan bahwa berkasnya sudah beres;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi diberitahu bahwa dana hibah saya telah cair sehingga saya ke Bank BSI KCP Takalar melakukan pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut melalui penarikan pada teller secara tunai;

Hal. 42 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dana hibah pada Bank BSI KCP Takalar dan tidak mengetahui jika dana hibah yang akan cair sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), namun Saksi mengetahui bahwa akan menerima uang dengan jumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah ke Bank BSI KCP Takalar melakukan pencairan;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi naik di mobil Terdakwa bersama dengan Saksi Ita Alwi, juga suami Saksi yakni Abdul Rajab, saat itu Saksi diantar ke Pertamina dekat Bank BSI KCP Takalar lalu uang tersebut diambil oleh Saksi Ita Alwi setelah itu Saksi diantar ke rumah adik Saksi yang beralamatkan di Taman Sari Indah, Kota Makassar, lalu diberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk Saksi dan selebihnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh Saksi Ita Alwi;
 - Bahwa saat itu, Saksi Ita Alwi mengatakan bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi sebagai dana hibah tanpa ada pembayaran angsuran per bulan dari Saksi ataupun pemotongan gaji;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran dan tidak ada pemotongan pada gaji, namun pada bulan ke-4 (empat), Saksi dihubungi oleh pihak Bank BSI KCP Takalar perihal ada angsuran yang belum dibayar;
 - Bahwa Saksi mengatakan saat itu hanya ditawari dana hibah dari Saksi Ita Alwi sehingga sampai saat ini Saksi masih sering ditelepon oleh pihak Bank BSI KCP Takalar perihal masih ada sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum dibayar sehingga Saksi menanyakan kepada Saksi Ita Alwi yang mengatakan bahwa "tenang saja sudah saya urus";
 - Bahwa tidak pernah dilakukan survei di rumah Saksi oleh pihak Bank BSI KCP Takalar dan Saksi juga tidak pernah memberikan SK kepada pihak Bank BSI KCP Takalar;
 - Bahwa SK Saksi telah dijamin di Bank Shinhan Cabang Makassar terkait dengan dana hibah yang saat itu ditawari oleh Saksi Husni;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak memberikan pendapat bahwa tidak akan memberikan tanggapan apa pun;
10. Ita Alwi, S.Sos. Alias Ita Binti Alwi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemberkasannya nasabah yang Saksi bawa ke Bank BSI;
- Bahwa Saksi bisa membawa pemberkasannya nasabah ke Bank BSI sesuai arahan Terdakwa II melalui telepon;
- Bahwa Saksi kenal nama-nama Abdul Rajab, Nurliah, Saksi H. Makkasau, S.Sos., H. Amir, Radeng dan Hardi;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, nasabah yang Saksi dapat sendiri adalah atas nama Radeng, sedangkan nasabah atas nama Abdul Rajab, Nurliah dan H. Muh. Amir didapat oleh Saksi Husni dan nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. dan Hardi didapat oleh Saksi Widya. Berkas ke-6 (keenam) nasabah tersebut semuanya melalui Saksi kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, Saksi menyampaikan berkas nasabah kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* kecuali kalau ada info dari Terdakwa II bahwa berkas nasabah tersebut lolos kemudian Saksi konfirmasi kepada Saksi Husni atau ke Saksi Widya;
- Bahwa untuk Nasabah atas nama Radeng, Saksi bertemu dengan Radeng di Mallengkeri Makassar yang dipertemukan oleh keluarganya bernama Azis. Waktu itu Radeng tidak punya pinjaman. Setelah Saksi ajukan pemberkasannya ke Terdakwa II, berselang beberapa hari ada konfirmasi dari Terdakwa II bahwa bisa dilakukan survei terhadap Radeng;
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh Radeng pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu bertemu di Mallengkeri Makassar, Radeng sudah membawa sebagian persyaratan yaitu berupa NPWP, KTP, SK Pensiun dan Buku Gaji kemudian persyaratan dari Radeng tersebut Saksi foto kemudian Saksi kirim melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II, nanti pada saat dilakukan survei kemudian Radeng melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya dan beberapa hari kemudian barulah dilakukan survei terhadap Radeng tetapi Saksi tidak hadir pada saat dilakukan survei terhadap Radeng;
- Bahwa Saksi tidak hafal persis berapa jumlah uang asuransi yang Saksi ambil dari Radeng tetapi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau uang yang diberikan oleh nasabah kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk nasabah Abdul Rajab dokumennya baru dilihat pada saat dilakukan survei di rumahnya di Selayar, pada waktu itu dilakukan survei ke rumah Abdul Rajab di Selayar karena sebelumnya sudah ada beberapa dokumen Abdul Rajab yang dikirim oleh Saksi Husni kepada Saksi melalui whatsapp kemudian Saksi meneruskannya kepada Terdakwa II kemudian ada info dari Terdakwa II bahwa bisa dilanjutkan dengan melakukan survei ke rumah Abdul Rajab;
- Bahwa yang pergi survei di rumah Abdul Rajab di Selayar adalah Saksi, Saksi Husni, Terdakwa II dan Terdakwa I, pada waktu itu Saksi ikut survei ke rumah Abdul Rajab karena Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui rumah Abdul Rajab;
- Bahwa ada yang Saksi ambil dari pencairan Nurliah dan Rajab yaitu dana talangan untuk asuransi dan uang yang diberikan oleh nasabah itu sendiri;
- Bahwa dana talangan asuransi untuk Nurliah kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk Abdul Rajab juga kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikasih oleh nasabah sendiri adalah kalau dari Nurliah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari Abdul Rajab juga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk nasabah H. Amir, Saksi sudah lupa kapan Saksi Husni mengirim dokumennya kepada Saksi;
- Bahwa dokumen H. Muh. Amir yang dikirim oleh Saksi Husni kepada Saksi yaitu berupa KTP, NPWP, SK Pensiun, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut semuanya mengambil kredit pensiun;
- Bahwa pada saat pencairan dana untuk nasabah H. Muh. Amir di Bank BSI Takalar, Saksi tidak berada di kantor Bank BSI Takalar tetapi Saksi dan Saksi Husni berada di Takalar di salah satu rumah makan;
- Bahwa untuk nasabah H. Amir, Saksi tidak hadir pada saat dilakukan survei;
- Bahwa pada waktu dana nasabah Radeng, Abdul Rajab, Nurliah dan H. Muh. Amir sudah mau cair, Saksi juga membantu menghubungi ke-4

Hal. 45 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keempat) nasabah tersebut menyampaikan bahwa dana sudah akan cair;

- Bahwa untuk pencairan dana nasabah Radeng, Abdul Rajab, Nurliah, pada saat dananya mau cair, Saksi ditelpon oleh Terdakwa II agar mengarahkan Radeng, Abdul Rajab, Nurliah ke kantor Bank BSI Makassar I di jalan Ratulangi Makassar untuk pencairan dana;

- Bahwa setelah dana nasabah cair, nasabah tersebut memberikan kepada Saksi dana talangan asuransi secara tunai;

- Bahwa untuk dana talangan asuransi dari nasabah Abdul Rajab dan Nurliah, kedua nasabah tersebut memberikannya kepada Saksi melalui Saksi Husni, sedangkan dana talangan asuransi untuk nasabah Radeng dan H. Amir, kedua nasabah tersebut yang memberikannya langsung kepada Saksi;

- Bahwa kalau untuk nasabah Radeng, Radeng sendiri yang serahkan dana talangan asuransi kepada Saksi;

- Bahwa untuk nasabah atas nama H. Amir, dananya dicairkan di Bank BSI Takalar;

- Bahwa pada saat pencairan dana nasabah atas nama H. Amir, Saksi dan Saksi Husni menunggu di rumah makan yang berada di kompleks pasar sentral Takalar;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan dana talangan asuransi dari H. Muh. Amir kepada Terdakwa II, kami masing-masing pulang;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa dana asuransi H. Amir;

- Bahwa selain dana talangan asuransi, Saksi juga dikasih oleh H. Muh. Amir sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) termasuk juga untuk Saksi Husni;

- Bahwa pencairan dana untuk H. Muh. Amir sebanyak 2 (dua) kali, Saksi bertemu dengan H. Muh. Amir setelah pencairan dana pertama dan kedua;

- Bahwa pencairan dana untuk H. Muh. Amir sebanyak 2 (dua) kali, Saksi tidak berada di dalam kantor Bank BSI Takalar tetapi menunggu di luar;

- Bahwa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh H. Muh. Amir kepada Saksi tersebut untuk 1 (satu) kali pencarian yaitu pada saat setelah pencairan kedua;

- Bahwa pada saat setelah pencairan dana pertama, H. Muh. Amir tidak memberikan uang kepada Saksi tetapi hanya memberikan dana talangan asuransi;

Hal. 46 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, berkasnya dikirim oleh Saksi Widya kepada Saksi melalui *whatsapp* kemudian Saksi meneruskan kepada Terdakwa II melalui *whatsapp*;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., pada waktu itu berkasnya ada yang mengantarkan kepada Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan kemudian berkas atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. Tersebut Saksi foto kemudian Saksi kirim kepada Terdakwa II melalui *whatsapp*;
- Bahwa untuk nasabah Hardi, pada waktu Saksi mengirim dokumennya melalui *whatsapp* kepada Terdakwa II, Saksi dan Terdakwa II mengetahui bahwa Hardi mempunyai pinjaman di bank lain pada waktu itu;
- Bahwa pinjaman Hardi di bank yang lain tidak dilakukan pelunasan;
- Bahwa pencairan dana nasabah atas nama Hardi dilakukan di Bank BSI Makassar I jalan Ratulangi Makassar, pada saat pencairan Saksi menunggu di luar kantor Bank BSI Makassar I dan setelah pencairan Saksi bertemu dengan Hardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pencairan dana atas nama Hardi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menunggu Hardi setelah pencairan untuk mengambil dana asuransi;
- Bahwa dana asuransi Hardi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dana pinjaman yang ditalangi oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II;
- Bahwa dana talangan pinjaman tersebut karena nasabah Hardi tidak mau mengantre karena sudah mau pulang sehingga Terdakwa II meminta dana kepada Terdakwa Aslam untuk menalangi dulu pinjaman Hardi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa II memberikan dana talangan pinjaman tersebut kepada Hardi di samping kantor BSI Makassar I;
- Bahwa pada waktu itu dana talangan pinjaman diberikan kepada Hardi kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi diberi uang tanda terima kasih oleh Hardi tetapi Saksi lupa jumlah pastinya, mungkin sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dana talangan asuransi tersebut diberikan secara tunai kepada Terdakwa II di warkop yang terletak di samping kantor Bank BSI Makassar I;

Hal. 47 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Saksi Widya, Terdakwa II dan suaminya Terdakwa II;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., pada waktu itu ada yang mengantar berkas atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. Ke rumah Saksi tetapi Saksi lupa siapa yang mengantarnya, kemudian Saksi Widya menyampaikan kepada Saksi melalui *whatsapp* bahwa sudah ada itu berkasnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. Mau diproses untuk pencairan;
- Bahwa pada waktu itu berkas-berkas Saksi H. Makkasau, S.Sos. Antara lain berupa KTP, NPWP, SK Pensiun setelah itu berkas tersebut Saksi foto kemudian mengirim ke Terdakwa II melalui *whatsapp* dan beberapa hari kemudian Terdakwa II menginformasikan kepada Saksi bahwa berkas Saksi H. Makkasau, S.Sos. Bisa diproses;
- Bahwa survei untuk nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. Dilakukan di rumah Saksi di Pallangga Kabupaten Gowa karena pada waktu itu mereka tidak bisa menyeberang ke Selayar sehingga Terdakwa II mengusulkan agar dilakukan survei di rumah Saksi dan pada waktu itu Saksi mengatakan tidak apa-apa survei dilakukan di rumah Saksi di Pallangga Kabupaten Gowa tetapi Saksi tidak berada di rumah karena Saksi berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, Saksi lupa surveinya dilakukan di mana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II mengusulkan agar survei atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. Dilakukan di rumah Saksi di Pallangga Kabupaten Gowa tetapi Saksi lupa apakah Terdakwa II memberitahu kepada Saksi melalui telepon atau melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang hadir pada saat dilakukan survei atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. Di rumah Saksi, tetapi setahu Saksi, yang hadir pada saat survei tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I karena sebelum mereka masuk ke rumah Saksi, Terdakwa II menelepon Saksi;
- Bahwa berselang beberapa lama setelah dilakukan survei terhadap nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos., beberapa minggu kemudian ada informasi dari Terdakwa II bahwa terhadap Saksi H. Makkasau, S.Sos. Tidak bisa diajukan karena belum autentifikasi dan pada waktu itu Saksi dan Saksi Widya menyampaikan untuk tidak usah dilanjutkan prosesnya karena pada waktu baru Saksi mengetahui kalau yang datang pada saat

Hal. 48 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disurvei di rumah Saksi bukan Saksi H. Makkasau, S.Sos. Yang sebenarnya, tetapi setelah itu ada info bahwa berkas sudah diproses dan tidak bisa dibatalkan dan harus cair;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa dana untuk nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. Cair dan pada saat itu dana asuransinya juga sudah ditalangi oleh Terdakwa I kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pencairan dana atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., yang menghubunginya adalah Saksi Widya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dana yang cair untuk nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos.;

- Bahwa setelah pencairan Saksi terima uang untuk pengganti dana talangan asuransi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi juga mengambil dana kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, Saksi memberikan dana talangan asuransinya kepada Terdakwa II bukan kepada Terdakwa I dan Saksi memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa II berasal dari uang ucapan terima kasih yang Saksi terima dari nasabah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nasabah atas nama Hardi dan H. Muh. Amir melakukan pelunasan pinjaman di bank lain atau tidak;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir dan Hardi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir dan Hardi;

- Bahwa bukti Surat berupa keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir yang diperlihatkan di persidangan ini benar surat keterangan lunas itu yang pernah Saksi terima melalui *whatsapp* kemudian Saksi teruskan kepada Terdakwa II tetapi Saksi tidak ingat siapa yang kirim;

- Bahwa bukti Surat berupa keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir yang diperlihatkan di persidangan ini benar surat keterangan lunas itu yang pernah Saksi terima melalui *whatsapp* kemudian Saksi teruskan kepada Terdakwa II tetapi Saksi tidak ingat siapa yang kirim;

- Bahwa untuk SK Pensiun Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi tidak pernah menyerahkan ke Bank BSI, Saksi melihat SK Pensiun Saksi H. Makkasau, S.Sos. Karena dikirim melalui *whatsapp* saja;

Hal. 49 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Widya yang menyarankan agar mencari orang lain yang akan berpura-pura menjadi Saksi H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa saat dilakukan survei di rumah Saksi di Pallangga Kabupaten Gowa, posisi Saksi sedang berada di Kabupaten Jeneponto tetapi Saksi mengetahui kehadiran Para Terdakwa karena ditelepon oleh Terdakwa II, sedangkan untuk kehadiran Saksi Mappa sebagai orang yang berpura-pura sebagai Saksi H. Makkasau, S.Sos. Yang akan disurvei tersebut sebelumnya Saksi sudah ketahui tetapi Saksi lupa siapa yang memberitahu Saksi;
- Bahwa terkait nasabah atas nama H. Muh. Amir, Saksi tidak pernah membicarakan dengan Terdakwa I mengenai *take over* pinjaman nasabah atas nama H. Muh. Amir, jadi apa yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada Saksi itulah yang Saksi sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa tidak dilakukan *take over* terhadap pinjaman nasabah H. Muh. Amir di bank BPD Sulselbar Jeneponto atas permintaan nasabah sendiri melalui Saksi Husni;
- Bahwa setelah dana nasabah Saksi H. Muh. Amir cair, Saksi H. Muh. Amir memberikan uang kepada Saksi Husni dan Saksi hanya mengambil dana talangan asuransi saja;
- Bahwa untuk ke-6 (keenam) nasabah tersebut, yang mengusulkan untuk dilakukan penalarangan dana asuransi adalah Terdakwa II karena katanya bisa cepat cair kalau membayar dulu biaya asuransinya;
- Bahwa untuk talangan biaya asuransi, Saksi mengetahui dari nasabah itu sendiri bahwa nasabah yang bersangkutan tidak bisa membayar biaya asuransinya dengan alasan bahwa bagaimana dia mau bayar biaya asuransi sedangkan nasabah tersebut baru mau meminjam sehingga hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa nasabah tidak bisa membayar biaya asuransi kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa biaya asuransi harus dibayar lebih dulu kemudian Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa I ada dana bisa menalangi biaya asuransinya;
- Bahwa seingat Saksi, biaya asuransi yang ditalangi oleh Terdakwa I hanya 4 (empat) orang nasabah yaitu Saksi H. Makkasau, S.Sos., Hardi, H. Muh. Amir dan Radeng;

Hal. 50 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya asuransi untuk Abdul Rajab dan Nurliah tidak ditangani biaya asuransinya oleh Terdakwa I;
- Bahwa dari ke-4 (keempat) nasabah tersebut, yang pertama dilakukan talangan biaya asuransi oleh Terdakwa I adalah Hardi di bulan Juli, kemudian Radeng di bulan Juli, kemudian Saksi H. Makkasau, S.Sos. Di bulan Juli dan terakhir H. Muh. Amir di bulan September;
- Bahwa dana talangan biaya asuransi tersebut tidak diberikan kepada Saksi tetapi langsung masuk ke rekening nasabah masing-masing;
- Bahwa ke-4 (keempat) nasabah tersebut masing-masing sudah membuka rekening Bank BSI pada saat dilakukan survei;
- Bahwa sebelum pencairan, ke-4 (keempat) nasabah tersebut memegang buku rekeningnya masing-masing tetapi pada saat mau diajukan pencairan, Saksi yang memegang buku rekening ke-4 (keempat) nasabah tersebut karena Saksi bertanggungjawab untuk dana talangan biaya asuransi kecuali nasabah H. Muh. Amir buku rekeningnya dia pegang sendiri;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, dari awal Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Hardi tidak melakukan *take over* di bank BRI Cabang Pare-Pare tetapi hal tersebut Saksi tidak sampaikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan lunas dari bank BRI Cabang Pare-Pare atas nama Hardi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Widya, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk membuat surat pelunasan seolah-olah bukti pelunasan tersebut diterbitkan oleh bank BRI Cabang Pare-Pare;
- Bahwa Saksi tidak merencanakan pembuatan surat keterangan lunas atas nama Hardi tersebut;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, Saksi mengetahui bahwa nasabah atas nama Hardi sudah meninggal dunia, hal tersebut Saksi ketahui dari penyampaian istri pak Hardi sendiri melalui *whatsapp*;
- Bahwa istri pak Hardi tidak menyampaikan kepada Saksi mengenai klaim asuransinya;
- Bahwa terkait nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi menerangkan jumlah uang yang diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan tersebut melebihi jumlah dana yang cair atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. Karena saat Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Polda, Penyidik

Hal. 51 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi bahwa “ini kurang bu” sehingga Saksi bicara saja;

- Bahwa bukan Saksi yang membuat surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir, tetapi yang menyerahkan berkas atas nama H. Muh. Amir kepada Saksi adalah Saksi Husni melalui *whatsapp*;

- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, Saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa II bahwa setelah dana nasabah atas nama Hardi cair, tidak akan dilakukan *take over* di bank BRI Cabang Pare-Pare karena Hardi sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa dia tidak akan melakukan *take over* di bank BRI Cabang Pare-Pare;

- Bahwa pada saat mau pencairan dana, Saksi ketemu dengan Hardi dan pada saat itu Hardi menyampaikan bahwa dia tidak akan melakukan *take over* di bank BRI Cabang Pare-Pare;

- Bahwa mengenai pembagian, Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa II bahwa ini ada dana dari nasabah dengan jumlah sekian, setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa II mengambil dana tersebut sekian dan untuk Terdakwa I jumlahnya sekian, bukan Saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa bagian Terdakwa I sekian dan bagian Terdakwa II sekian;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengkonfirmasi kepada Saksi mengenai pembagian dana yang Terdakwa I terima nasabah;

- Bahwa Saksi menyerahkan dana kepada Terdakwa II sesuai pos-pos yang telah diberitahu sebelumnya oleh Terdakwa II;

- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, Saksi selalu memperoleh dana lebih banyak dari Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa selain dana talangan asuransi, pembagian yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selalu lebih banyak yang diterima oleh Terdakwa II dari pada yang diterima oleh Terdakwa I;

- Bahwa Saksi tidak ditekan oleh Penyidik pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Sulsel;

- Bahwa Saksi terlebih dahulu membaca keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut;

- Bahwa untuk nasabah atas nama Nurliah, dilakukan survei di rumahnya di Selayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi juga hadir pada saat itu;

Hal. 52 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan survei di rumah Nurliah di Selayar;
- Bahwa untuk Nasabah atas nama Nurliah dilakukan survei dan untuk nasabah atas nama Abdul Rajab juga dilakukan survei;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat dilakukan survei untuk nasabah atas nama Abdul Rajab;
- Bahwa survei untuk nasabah atas nama Nurliah dan nasabah atas nama Abdul Rajab dilakukan di rumah yang sama dan pada hari yang sama;
- Bahwa pencairan dana untuk Nurliah dan untuk Abdul Rajab berbeda waktunya, selisihnya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara survei dengan pencairan dana biasanya berselang sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa berkas atas nama Hardi dikirim kepada Saksi melalui *whatsapp* oleh Saksi Widya kemudian Saksi meneruskannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa dokumen-dokumen nasabah dari Saksi Husni dan Widya selalu lewat Saksi melalui *whatsapp* kemudian Saksi meneruskan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen nasabah dari Saksi Husni dan Saksi Widya melalui *whatsapp*, Saksi tidak memastikan kebenaran dokumen-dokumen tersebut dan langsung saja Saksi teruskan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik SK asli;
- Bahwa untuk nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi tidak ingat siapa yang mengantar berkas-berkasnya ke rumah Saksi;
- Bahwa berkas-berkas atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. Tersebut pada waktu itu digabung dalam 1 (satu) map dan berkas-berkas tersebut Saksi foto kemudian Saksi kirim kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* dan berkas-berkas dalam 1 (satu) map tersebut Saksi simpan di rumah dan Saksi titip ke penjaga rumah bahwa kalau ada orang yang datang survei, berkas dalam map tersebut diberikan saja kepada orang yang datang melakukan survei karena pada waktu itu Saksi ke Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengubah dokumen-dokumen nasabah yang Saksi terima kemudian teruskan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa untuk nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. Bukan Saksi H. Makkasau, S.Sos. Yang sebenarnya;

Hal. 53 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya meneruskan berkas kepada Terdakwa II dan apabila bos Terdakwa II menyatakan sudah setuju barulah Terdakwa II menginformasikan kepada Saksi bahwa berkas nasabah tersebut bisa diproses lebih lanjut, itu berlaku untuk semua nasabah yang Saksi ajukan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah Saksi meneruskan berkas calon nasabah kepada Terdakwa II, kalau ada informasi dari Terdakwa II mengenai masih ada kekurangan berkas calon nasabah tersebut maka Saksi menyampaikannya kepada yang mengirimkan berkas tersebut kepada Saksi, misalnya berkasnya dikirim oleh Saksi Husni maka Saksi kembalikan kepada Saksi Husni begitu pun kalau berkasnya dari Saksi Widya maka Saksi kembalikan kepada Saksi Widya;
- Bahwa untuk calon nasabah atas Saksi H. Makkasau, S.Sos. Waktu itu Terdakwa II menyampaikan bahwa berkasnya belum bisa diproses karena belum dilakukan autentifikasi, yang Saksi maksud dengan autentifikasi adalah semacam absen setiap bulannya melalui handphone masing-masing nasabah di aplikasi Andal PT. Taspen dan pada waktu itu Saksi H. Makkasau, S.Sos. Tidak melakukan absen setiap bulannya;
- Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa kalau memang tidak bisa dilanjutkan untuk pencairan dibatalkan saja tetapi pada waktu itu Terdakwa II menyampaikan bahwa ini tidak bisa lagi dibatalkan karena dana talangan untuk asuransi sudah masuk ke rekening nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan Saksi mengenai bersama-sama merencanakan surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir karena Terdakwa I tidak ikut merencanakan pembuatan surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Mengenai pembatalan kredit nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi Ita Alwi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai adanya rencana pembatalan pencairan dana kredit nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. karena Saksi H. Makkasau, S.Sos. tersebut bukanlah Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang asli setelah dana kredit nasabah atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. sudah cair;

Hal. 54 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terkait pembagian uang yang Saksi terima tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui karena setelah dilakukan survei di rumah Saksi Ita Alwi di Pallangga Kabupaten Gowa tersebut Saksi sakit dan dirawat di rumah sakit, dan Saksi mengetahui setelah Saksi Ita Alwi datang membesuk Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi Ita Alwi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa ia sudah menyerahkan uang dana talangan asuransi, uang pemblokiran 3 (tiga) kali angsuran dan biaya administrasi kepada Terdakwa I;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada pendapat masing-masing;

11. A.M. Husni Ma'mun Nuh alias Andi Husni bin Ma'mun Nuh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan kredit nasabah yang macet di Bank BSI KCP Takalar atas nama nasabah Abdul Rajab, Nurliah dan H. Muh. Amir;
- Bahwa Saksi mendapatkan nasabah atas Abdul Rajab dan Nurliah yang keduanya adalah merupakan suami istri karena sebelumnya pernah juga menjadi nasabah di bank lain yaitu di Bank Shinhan pada tahun 2021 yang pada waktu itu Saksi juga membantunya;
- Bahwa untuk di Bank BSI, Saksi membantu Abdul Rajab dan Nurliah karena pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Saksi Ita Alwi dan mengatakan untuk nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah coba diajukan di Bank BSI. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Ita Alwi. Setelah itu, Saksi Ita Alwi menginformasikan kepada Saksi bahwa untuk nasabah Abdul Rajab dan Nurliah akan dilakukan survei ke rumahnya di Selayar. 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama Saksi Ita Alwi, Terdakwa I, dan Terdakwa II berangkat ke Selayar untuk melakukan survei ke rumah Abdul Rajab dan Nurliah. Saat melakukan survei di rumah Abdul Rajab dan Nurliah, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan interviu kepada Abdul Rajab dan Nurliah, dan setelah calon nasabah memperlihatkan dokumen-dokumennya lalu dilakukan foto bersama. Setelah itu, Saksi bersama Saksi Ita Alwi, dan Para Terdakwa pulang;
- Bahwa untuk pencairan dana nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah dilakukan di Bank BSI Takalar, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang cair untuk nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah. Saat pencairan, Saksi hadir di sekitar Bank BSI Takalar dengan maksud mendampingi nasabah;

Hal. 55 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Ita Alwi menerima uang ucapan terima kasih dalam bentuk tunai dari Abdul Rajab dan Nurliah. Saksi menerima kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai *fee* dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan Saksi gunakan untuk membayar angsuran kredit Abdul Rajab karena pada saat itu Bank BSI KCP Takalar belum mendebit angsuran Abdul Rajab bahkan sampai sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan angsuran Abdul Rajab belum didebit oleh Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa setahu Saksi, Abdul Rajab dan Nurliah mengajukan kredit pensiun dan Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Abdul Rajab dan Nurliah bahwa yang di Bank BSI KCP Takalar tersebut adalah dana hibah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui bahwa kedua nasabah tersebut masih punya angsuran di Bank Shinhan tetapi Saksi membantunya mengurus kredit di Bank BSI KCP Takalar karena pada waktu itu, gaji kedua nasabah tersebut tidak terpotong di Bank Shinhan;
- Bahwa nasabah atas nama Saksi H. Muh. Amir mengajukan kredit pensiun di Bank BSI KCP Takalar melalui Saksi karena sebelumnya Saksi H. Muh. Amir hendak mengajukan kredit di Bank Shinhan tetapi Saksi menolak karena Saksi H. Muh. Amir mempunyai pinjaman di bank BPD Sulselbar Jeneponto dengan jumlah yang tinggi;
- Bahwa waktu itu, Saksi H. Muh. Amir meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan tempat yang bisa memberikan kredit karena butuh sekali dana sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi H. Muh. Amir bahwa Saksi akan mencoba mencari tetapi Saksi tidak berjanji. Setelah itu, Saksi menghubungi Saksi Ita Alwi dan menyampaikan bahwa Saksi ada nasabah dan coba dibantu siapa tahu bisa meloloskan berkasnya;
- Bahwa pada waktu saat bertemu, Saksi H. Muh. Amir memberikan berkasnya kepada Saksi dalam bentuk fotokopi yang kemudian Saksi berikan kepada Saksi Ita Alwi. Setelah itu, Saksi Ita Alwi menyampaikan bahwa akan dicoba mencari di tempat lain, termasuk di Bank BSI KCP Takalar. Setelah itu, ada kabar dari Saksi Ita Alwi bahwa Saksi H. Muh. Amir bisa diproses untuk dilakukan pencairan dana kredit pensiun;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang diajukan oleh Saksi H. Muh. Amir, namun saat pencairan dana

Hal. 56 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank BSI KCP Takalar, Saksi berada di luar kantor Bank BSI KCP Takalar dengan tujuan untuk mendampingi Saksi H. Muh. Amir;

- Bahwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi H. Muh. Amir sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai. Saksi juga melihat Saksi H. Muh. Amir memberikan uang kepada Saksi Ita Alwi tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mendampingi Saksi H. Muh. Amir pada saat pencairan;

- Bahwa mengenai *take over*, setelah pencairan pertama, Saksi H. Muh. Amir menyampaikan kepada Saksi bahwa sebagian dananya diblokir untuk pelunasan pinjamannya di bank sebelumnya jadi dana yang dia terima baru sebagian, hal tersebut Saksi H. Muh. Amir sampaikan kepada Saksi pada saat berada di rumah makan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman Saksi H. Muh. Amir di bank sebelumnya sudah dilunasi atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim surat keterangan lunas atas nama Saksi H. Muh. Amir di bank BPD Sulselbar Jeneponto kepada Saksi Ita Alwi dan Saksi tidak pernah melihat apalagi surat keterangan lunas tersebut;

- Bahwa untuk nasabah atas nama H. Muh. Amir, Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan survei atau tidak;

- bahwa Saksi tidak pernah komunikasi langsung dengan Para Terdakwa selama proses pengajuan kredit nasabah sampai dana kredit nasabah tersebut cair, tetapi Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa pada saat dilakukan survei ke rumah Abdul Rajab dan Nurliah di Selayar;

- Bahwa untuk ketiga nasabah yang Saksi ajukan melalui Saksi Ita Alwi yaitu Abdul Rajab, Nurliah dan H. Muh. Amir, Saksi tidak ingat berapa keuntungan yang Saksi peroleh;

- Bahwa saat bertemu, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Saksi adalah orang Taspen dan Saksi juga sering ke Taspen;

- Bahwa setahu Saksi, *pledging* adalah kunci gaji dan kantor bayar. *Pledging* ada beberapa jenis yaitu *pledging* merah dan *pledging* hijau, *pledging* hijau artinya gaji yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman pensiunan, sedangkan *pledging* merah adalah yang bersangkutan mempunyai pinjaman pensiunan;

- Bahwa pada waktu Saksi membantu nasabah atas nama Nurliah dan Abdul Rajab dalam proses pengajuan kredit di Bank BSI, Saksi

Hal. 57 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



melakukan pengecekan terhadap *pledging* keduanya dan pada saat itu *pledging* Nurliah dan Abdul Rajab hijau;

- Bahwa Saksi juga membayarkan angsuran untuk Nurliah dan Abdul Rajab, namun lupa berapa kali;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer dana sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke Terdakwa II karena Saksi disuruh oleh Saksi Ita Alwi, Saksi tidak mengetahui apakah Nurliah dan Abdul Rajab mengetahui hal tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, SK Nurliah dan Abdul Rajab sudah dimasukkan ke Bank Shinhan dan Saksi tidak pernah menerima dokumen berupa SK Asli dari Nurliah dan Abdul Rajab;
- Bahwa Saksi melihat dokumen-dokumen asli Nurliah dan Abdul Rajab pada saat dilakukan survei di rumahnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi dan Saksi Ita Alwi;
- Bahwa setahu Saksi, berkas-berkas nasabah yang Saksi serahkan kepada Saksi Ita Alwi diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi Ita Alwi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengirim ke Terdakwa II sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) melalui BRI link karena Saksi tidak bisa mentransfer sebanyak itu karena limit kartu ATM BCA milik Saksi hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi Husni terkait dana talangan asuransi, karena biaya asuransi itu hanya Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) bukan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi Husni terkait uang yang ia transfer ke Terdakwa, bahwa uang yang Saksi Husni transfer ke Terdakwa tersebut adalah uang untuk pembayaran angsuran nasabah bukan uang untuk Terdakwa;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal itu, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

12. Widya Andari Makmur alias Widya Dg. Puji binti Makmur Pagiling, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kredit macet di Bank BSI Takalar dan 2 (dua) nasabah di antaranya yaitu atas nama Hardi dan Saksi H. Makkasau, S.Sos.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, Saksi mendapat nasabah atas nama Hardi yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare karena pada waktu itu kebetulan Saksi sampaikan kepada temannya Hardi bernama Wati yang merupakan orang Jeneponto bahwa Saksi Ita Alwi bisa mengurus kredit. Setelah itu, saat Saksi berada di rumah Saksi di Pallangga Kabupaten Gowa ada panggilan masuk ke *handphone* Saksi yang ternyata Hardi yang Saksi belum kenal sebelumnya. Menurut penyampaian Hardi, dia memperoleh nomor *handphone* Saksi dari temannya yang bernama Wati tersebut;
- Bahwa setelah itu melalui telepon Hardi menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab bahwa Saksi sedang berada di rumah di Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada Hardi “tunggu dulu nanti saya hubungi dulu ibu Ita”, setelah itu Saksi Ita Alwi datang ke rumah Saksi dan beberapa lama kemudian Hardi juga datang di rumah Saksi dan bertemulah Hardi dan Saksi Ita Alwi dan beberapa lama kemudian datang juga Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk membicarakan mengenai kredit;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang akan diajukan oleh Hardi karena Hardi tidak menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saksi sekitar pukul 15.30 WITA sampai pukul 16.00 WITA, jadi mungkin sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam setelah Hardi datang kemudian datang juga Para Terdakwa. Saksi tidak mengetahui kalau kepentingan bertemu di rumah Saksi tersebut juga untuk melakukan survei karena tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk dilakukan survei. Seandainya Saksi mengetahui hal tersebut, pasti Saksi keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dana kredit Hardi cair setelah Saksi diberitahu oleh Wati dengan mengatakan “sudah cair uangnya pak Hardi”, sedangkan Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang ucapan terima kasih dari Hardi ataupun dari Saksi Ita Alwi terkait Hardi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat surat keterangan lunas atas nama Hardi;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos., awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.

Hal. 59 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama kakak Saksi bernama Appi yang tinggal di Selayar dan pada waktu itu Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. mengatakan kepada Saksi bahwa ia mau mengambil kredit sehingga Saksi menemainya ke Jalan Adiyaksa Makassar yaitu kantor vendor untuk pencairan kredit di Bank Shinhan. Setelah tiba, Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. masuk ke dalam dengan membawa dokumen untuk pengambilan kredit sedangkan Saksi hanya menunggu di mobil. Kemudian, Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. keluar dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dia tidak jadi mengambil kredit karena istrinya tidak setuju dikarenakan gaji yang akan ia terima sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengantar Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. kembali ke rumah tempat ia menginap di Makassar;

- Bahwa setelah itu, beberapa lama kemudian Saksi Ita Alwi menelepon Saksi dan mengatakan "bisa cair kreditnya Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos." kemudian Saksi mengatakan "tidak mau orangnya dan itu hari Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. suruh batalkan permintaan kreditnya";

- Bahwa pada waktu itu Saksi Ita Alwi tidak menyampaikan kepada Saksi mengenai kredit Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. bisa cair di mana dan Saksi juga tidak bertanya kepada Saksi Ita Alwi di mana bisa cair;

- Bahwa Saksi tidak mengikuti bagaimana sehingga kredit Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. cair;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mappa dan Saksi pernah mengantar Saksi Mappa ke rumah Saksi Ita Alwi karena pada waktu itu Saksi Mappa juga mau mengambil kredit;

- Bahwa pada waktu saat Saksi dan Saksi Mappa tiba di rumah Saksi Ita Alwi, di dalam rumah Saksi Ita Alwi belum ada Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Saksi juga tidak melihat Saksi Ita Alwi. Pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Mappa hadir di rumah Saksi Ita Alwi untuk bertanda tangan sebagai Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga kredit atas nama Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. cair di Bank BSI Takalar;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi Ita Alwi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening suami Saksi karena sebelumnya Saksi Ita Alwi sering meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan dana karena mau menalangi sesuatu;

Hal. 60 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nasabah atas nama Hardi, Saksi tidak mengetahui mengenai SK Pensiun Hardi;
- Bahwa pada waktu bertemu di rumah Saksi, Saksi tidak memperhatikan dokumen-dokumen apa saja yang dibawa oleh Hardi karena dokumennya tersebut disimpan di dalam map;
- Bahwa tidak benar bahwa dokumen-dokumen atas nama Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal dokumen-dokumen atas nama Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Saksi Ita Alwi menyarankan agar mencari orang lain yang akan berpura-pura sebagai Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengaturan agar Saksi Mappasomba berpura-pura sebagai Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit atas nama Hardi dan Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Sulsel kemudian Saksi membaca kembali keterangan Saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan Penyidik kemudian Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa ada peristiwa pidana yang diproses di Polres Jeneponto sebelum kasus tindak pidana perbankan ini tetapi kasus tersebut sudah dihentikan karena ada pengembalian dana;
- Bahwa benar, Saksi yang mengantar Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. ke kantor yang terletak di Jalan Adiyaksa Makassar;
- Bahwa Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos. sendiri yang membawa dokumennya ke dalam kantor tersebut sedangkan Saksi hanya menunggu di atas mobil;
- Bahwa setelah dari Jalan Adiyaksa Makassar, Saksi tidak mengetahui ke mana dokumen Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terkait dengan kantor yang terletak di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai salinan dokumen milik Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.;

Hal. 61 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Mappa yang akan berpura-pura menjadi Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos., pada waktu itu Saksi memang bersama-sama dengan Saksi Mappa ke rumah Saksi Ita Alwi tetapi setahu Saksi, pada waktu itu Saksi Mappa mau mengambil kredit pensiun atas dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat pencairan dana atas nama Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos.;
- Bahwa setelah pencairan dana atas nama Saksi H. Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi tidak menerima uang dari Saksi Ita Alwi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi Widya terkait nasabah atas nama Subaedah yang diproses di Polres Jeneponto yang menyatakan bahwa kasus nasabah Subaedah tidak terkait dengan kasus 6 (enam) nasabah yang sekarang ini padahal yang benar adalah kasus 6 (enam) nasabah ini muncul awalnya dari kasus Subaedah di proses di Polres Jeneponto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap pendapat Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas hal itu, Terdakwa I menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Rahmat, S.E., M.Ak., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberi keterangan di persidangan untuk menjelaskan perihal tindak pidana perbankan;
 - Bahwa Ahli merupakan Pengawas Senior di Lembaga Jasa Keuangan 1, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi objek pengawasan;
 - Bahwa pegawai bank sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah pihak yang diangkat sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
 - Bahwa secara umum tugas *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM) adalah mencari nasabah, melakukan analisa pembiayaan tetapi

Hal. 62 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli tidak bisa menjelaskan tugas CBRM secara khusus di Bank BSI karena tugas CBRM di masing-masing bank berbeda-beda;

- Bahwa Pegawai *outsourcing* dari perusahaan yang bekerja sama dengan pihak bank maka pegawai *outsourcing* tersebut bisa dikategorikan sebagai pegawai bank, tetapi kalau hanya perorangan saja yang tidak mempunyai kontrak/kerja sama dengan pihak bank maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pegawai bank;

- Bahwa secara umum proses pencairan dana awalnya adalah mencari nasabah kemudian mengajukan berkas kemudian dianalisis sebelum diajukan ke pimpinan sesuai kewenangannya masing-masing dan setelah disetujui, dilanjutkan ke proses akad, setelah akad kemudian dilanjutkan ke proses pencairan;

- Bahwa dari pihak bank yang terlibat dalam proses tersebut tergantung dari bank masing-masing, tetapi secara umum pihak bank yang terlibat dalam proses tersebut adalah Marketing (bisa jadi di suatu bank Marketing dirangkap oleh Analisis), Pemutus pembiayaan (biasanya adalah Kepala Cabang), dan petugas administrasi pembiayaan;

- Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur terkait yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, terkait yang menyebabkan adanya pencatatan palsu artinya yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan pencatatan palsu tetapi akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya pencatatan palsu sehingga apa saja yang dengan sengaja yang bisa menyebabkan terjadinya pencatatan palsu itu bisa dipidana;

- Bahwa pihak-pihak yang terafiliasi berdasarkan Pasal 1 ayat (15) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; huruf b.) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau huruf c.) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi;

Hal. 63 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak “terafiliasi” sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah, adalah pihak-pihak yang memiliki fungsi penunjang terhadap proses bisnis perbankan contohnya Akuntan Publik dan Notaris;
- Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa dipisah-pisahkan karena berdasarkan kronologis yang diberikan oleh Penyidik kepada Ahli bahwa Terdakwa II adalah Sales Force Bank BSI;
- Bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan ternyata orang yang diwawancarai bukanlah orang yang melakukan perjanjian pembiayaan maka yang disalahkan adalah orang yang pertama melakukan verifikasi secara umum biasanya adalah Marketing;
- Bahwa orang yang menandatangani akad haruslah orang yang sama yang menerima uang pada saat pencairan;
- Bahwa persyaratan pembiayaan pensiun harus ada SK pensiun asli, dan cara bank mengetahui keaslian SK Pensiun ialah harus melakukan verifikasi kepada pihak yang mengeluarkan SK Pensiun tersebut, bisa jadi ke BKN atau bisa jadi ke pihak yang terkait misalnya PT Taspen, karena bank bukanlah pihak yang mengeluarkan SK Pensiun;
- Bahwa pada saat proses pembiayaan harus dilakukan survei, dan tidak mutlak survei dilakukan di rumah Nasabah, bisa saja dilakukan di tempat kerja Nasabah dan bisa saja di tempat lain tergantung kesepakatan antara Nasabah dengan pihak bank, dan juga tergantung jenis pembiayaan, kalau pembiayaan usaha maka surveinya dilakukan di tempat usahanya;
- Bahwa kalau ada pengajuan pembiayaan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus turun melakukan survei untuk memastikan kebenarannya dan itu adalah bagian dari Manajemen Risiko;
- Bahwa bagian Marketing memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dokumen Nasabah kemudian melakukan analisa dokumen apakah sudah sesuai dengan fakta di lapangan kalau sesuai maka Marketing menyusun proposal analisa pembiayaan kemudian diajukan ke pimpinan cabang;
- Bahwa secara formal, pegawai bank tidak boleh bekerja sama dengan pihak luar yang tidak mempunyai kontrak/perjanjian kerja sama dengan bank tersebut untuk mencari Nasabah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

Hal. 64 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kredit macet nasabah di Bank BSI KCP Takalar yang dilaporkan oleh pihak Bank BSI KCP Takalar ke Polda Sulsel;
- Bahwa nasabah yang bermasalah pada tahun 2022 tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Subaedah, H. Muh. Amir, Nurliah, Saksi H. Makkasau, Radeng, Abdul Rajab dan Hardi;
- Bahwa berkas pada pengajuan kredit Saksi Nurliah, masuk dari Terdakwa II, setelah berkasnya masuk kemudian Terdakwa I mendaftarkan berkasnya sehingga sudah diketahui bahwa nasabah tersebut akan disurvei;
- Bahwa pencairan dana pembiayaan nasabah atas nama Nurliah sama dengan proses pencairan dana kelima nasabah lainnya juga sama dengan ribuan nasabah yang Saksi sudah cairkan dana pembiayaannya;
- Bahwa setelah nasabah Nurliah terima uang, Terdakwa I sudah tidak berkomunikasi dengan nasabah setelah dananya cair karena sudah bukan bagian Terdakwa I, hubungan Terdakwa I dengan nasabah putus setelah dananya cair;
- Bahwa ke-6 (enam) nasabah tersebut, ada nasabah yang dananya cair bukan Bank BSI KCP Takalar karena di setiap Bank BSI KCP Takalar KCP limit dananya berbeda-beda, kalau di Bank BSI KCP Takalar limitnya maksimal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari karena dikhawatirkan nanti terjadi perampokan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada kecurigaan sama sekali pada saat akad kredit nasabah atas nama Makkasau, karena KTP asli dan SK asli dan dokumen-dokumen lainnya yang ditunjukkan kepada Terdakwa I adalah asli semua karena dokumen yang Terdakwa I di-scan untuk dilampirkan pada saat pencairan adalah dokumen yang nasabah bawa pada saat akad, karena kalau yang Terdakwa I scan pada saat akad berbeda dengan dokumen-dokumen sebelumnya maka di sistem WISE pasti menolak, dan akad yang sudah ditandatangani tersebut Saksi scan ulang bersamaan dengan KTP aslinya, SK aslinya, NPWP aslinya dan dokumen-dokumen asli lainnya dengan menggunakan scan berwarna, itu yang Terdakwa I sayangkan kepada pihak Bank BSI KCP Takalar tidak menjadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I sama sekali tidak curiga pada saat akad nasabah atas nama Makkasau, karena wajah yang hadir pada saat zoom yaitu atas nama Mappa dengan yang hadir pada saat akad 3 (tiga) tahun yang lalu sudah berbeda sekali, dan semua pejabat pada masing-masing juga tidak curiga;

Hal. 65 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akad nasabah atas nama Hardi, berkaitan erat dengan mekanisme *pledging*. *Pledging* warna hijau berarti tidak ada pinjaman di tempat lain dan kalau *pledging* warna merah berarti ada pinjaman di tempat lain. Saat berkas Hardi masuk, *pledging*-nya berwarna hijau dan SK aslinya dibawa berarti SK-nya tidak pernah dijaminkan sehingga Terdakwa I tidak curiga adanya pinjaman di bank lain;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendampingi nasabah atas nama Hardi melakukan *take over* kreditnya di bank lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa I turun melakukan survei, umumnya berkas nasabah yang masuk adalah dokumen pribadi nasabah berupa fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Nikah, foto kopi NPWP, fotokopi bukti, fotokopi Karpeg dan fotokopi SK Pensiun;
- Bahwa *Pledging* dan Rarpeg dikeluarkan oleh Taspen tetapi untuk *pledging* dapat juga dikeluarkan oleh PT. Eka Akar Jati selaku vendor karena PT. Eka Akar Jati juga mempunyai aplikasi untuk melakukan pengecekan apakah nasabah tersebut terdaftar di Taspen atau tidak;
- Bahwa setelah berkas nasabah masuk semua kemudian Saksi scan kemudian setelah itu, Terdakwa I lempar ke Area untuk dilakukan pengecekan apakah nasabah tersebut mempunyai pinjaman di tempat lain atau tidak dan atau apakah nasabah tersebut mempunyai pinjaman pensiunan atau pinjaman kredit usaha;
- Bahwa ke-6 (keenam) nasabah tersebut membawa SK asli pada saat tanda tangan akad;
- Bahwa di antara 6 (enam) nasabah tersebut hanya 1 (satu) yang fiktif yaitu atas nama Saksi H. Makkasau;
- Bahwa Terdakwa I menerima fisik Surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir dan Hardi dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendampingi nasabah atas nama H. Muh. Amir melakukan *take over* kreditnya di bank lain atas permintaan nasabah tersebut;
- Bahwa survei untuk nasabah Hardi dilakukan di rumah Saksi Widya, yang hadir di rumah Saksi Widya pada saat itu adalah Saksi Widya, Hardi, Saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya sudah ada nasabah yang diperoleh karena dibantu oleh Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, dan Saksi Widya tetapi tidak bermasalah, sejauh ini terdapat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) nasabah yang masuk dari Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, dan Saksi Widya dan 11 (sebelas) nasabah

Hal. 66 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanjutkan ke tahap pencairan dan yang bermasalah ada 6 (enam) nasabah;

- Bahwa Terdakwa I pernah menerima *fee* dari ke-6 (ke enam) nasabah tersebut yang diberikan oleh Terdakwa II dari Saksi Ita Alwi dan Terdakwa II selalu mengatakan “ini pak ucapan terima kasih dari nasabah karena sudah dibantu”, hal tersebut sudah Terdakwa I akui saat diaudit sehingga Terdakwa I diputus hubungan kerja dari Bank BSI KCP Takalar karena menerima gratifikasi;
- Bahwa Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I berupa uang ucapan terima kasih dari nasabah bukan hanya dari 6 (enam) nasabah tersebut tetapi dari nasabah-nasabah yang lain;
- Bahwa Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni tidak mendapat gaji, insentif dan bonus dari Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa Terdakwa I saat ini telah diputus hubungan kerja dari Bank BSI KCP Takalar karena menerima gratifikasi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang pemberian para nasabah yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II untuk membayar kerugian yang dialami Bank BSI KCP Takalar atas perintah pimpinan Bank BSI KCP Takalar;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan dari Bank BSI KCP Takalar bahwa ada 6 (enam) nasabah yang bermasalah;
- Bahwa 6 (enam) perjanjian kredit yang bermasalah tersebut terjadi pada tahun 2022, saat Terdakwa II bekerja sebagai *Sales Force* dari PT Eka Akar Jati;
- Bahwa 6 (enam) nasabah yang bermasalah tersebut adalah H. Muh. Amir, Nurliah, H. Makkasau, Radeng, Abdul Rajab dan Hardi;
- Bahwa 6 (enam) nasabah tersebut Terdakwa II peroleh dari Saksi Ita Alwi;
- Bahwa 6 (enam) perjanjian kredit yang bermasalah tersebut terjadi pada tahun 2022, saat Terdakwa II bekerja sebagai *Sales Force* dari PT Eka Akar Jati;
- Bahwa tugas Terdakwa II sebagai *Sales Force* di Bank BSI KCP Takalar adalah mencari berkas calon nasabah pensiunan dan mitra guna yang sudah bekerja sama dengan Bank BSI KCP Takalar;

Hal. 67 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-6 (enam) nasabah tersebut semuanya menyerahkan berkas dalam bentuk fotokopi yaitu berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Buku Tabungan, Karip, dan SK;
- Bahwa terdapat survei yang dilakukan bukan di rumah nasabah tersebut yaitu H. Makkasau, Radeng, dan Hardi;
- Bahwa survei atas nama H. Makkasau dilakukan survei di rumah Saksi Ita Alwi di Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa survei atas nama Hardi dilakukan survei di rumah Saksi Widya di belakang stadion Kalegowa, Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa survei atas nama Radeng dilakukan survei di rumah keluarga Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II konfirmasi kepada Terdakwa I bahwa ada nasabah yang akan disurvei tetapi bukan di rumah nasabah yang bersangkutan dan Terdakwa I mengiyakan;
- Bahwa dari 6 (enam) nasabah tersebut, Terdakwa II hanya hadir di kantor pada saat akad nasabah atas nama H. Amir;
- Bahwa terkait nasabah atas nama H. Makkasau, pada saat dana nasabah atas nama H. Makkasau sudah cair, Terdakwa II ditelepon oleh Saksi Ita Alwi yang hendak membatalkan pencairan H. Makkasau di Bank BSI KCP Takalar karena orangnya tidak mau;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui kalau yang disurvei dan yang tanda tangan akad bukan H. Makkasau yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui kalau yang disurvei dan yang tanda tangan akad bukanlah H. Makkasau yang sebenarnya setelah diberitahu Saksi Ita Alwi;
- Bahwa saat dilakukan survei di rumah Saksi Ita Alwi, nasabah yang hadir di rumah Saksi Ita Alwi pada saat itu adalah Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;
- Bahwa setelah dana nasabah atas nama Nurliah dan Abdul Rajab cair, Saksi Ita Alwi menelepon Terdakwa II dan mengajak untuk bertemu, pada pertemuan tersebut Saksi Ita Alwi memberikan uang kepada Terdakwa II dan mengatakan "ini ada ucapan terima kasih untuk Pak Aslam dan kita";
- Bahwa Saksi Ita Alwi memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa II dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa I karena pencairan nasabah atas nama Nurliah;

Hal. 68 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ita Alwi juga memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa II dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa I karena pencairan atas nama Abdul Rajab;
- Bahwa biaya asuransi yang ditalangi oleh Terdakwa I dan Saksi Ita Alwi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terkait pengajuan kredit nasabah atas nama H. Amir, Saksi Ita Alwi juga memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa biaya asuransinya terhadap nasabah atas nama Radeng ditalangi oleh Terdakwa I dan Saksi Ita Alwi dan setelah dananya cair, Saksi Ita Alwi menemui Terdakwa II dan menyerahkan uang dengan mengatakan "ini uang asuransinya dan ada juga uang ucapan terima kasih" masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Ita Alwi memberikan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "Pak Makkasau sudah cair, saya sudah serahkan biaya asuransi, biaya administrasi dan lainnya kepada Pak Aslam", dan pada saat itu Saksi Ita Alwi juga mengatakan untuk ucapan terima kasih dia berikan kepada Pak Aslam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nasabah atas nama H. Makkasau;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Miftahul Jannah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di bank BNI Syariah selama 10 (sepuluh) tahun menangani kredit usaha;
 - Bahwa Terdakwa I bekerja di bank BSI KCP Takalar sejak tahun 2021 menangani Kredit Pensiun;
 - Bahwa dalam proses pekerjaannya Terdakwa I harus melakukan survei dan Terdakwa I pernah melakukan survei ke Kabupaten Selayar di hari libur, seingat Saksi pada waktu itu setelah pulang kantor di hari Jumat kemudian Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II kemudian bersama-sama ke Kabupaten Selayar untuk melakukan survei;

Hal. 69 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga pernah ke Kabupaten Selayar karena ada tugas dari kantor untuk melakukan verifikasi ulang;
 - Bahwa Saksi pernah mendampingi Terdakwa I melakukan survei di hari libur yaitu di Jalan Andi Jemma Makassar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, namun berkasnya ditolak karena tidak layak untuk diproses sampai pencairan;
 - Bahwa Terdakwa I terkadang melakukan survei di hari libur karena dipanggil oleh Terdakwa II;
 - Bahwa akhir tahun 2022 Saksi pernah mendengar nasabah atas nama Subaedah tetapi Saksi tidak pernah bertemu, yang merupakan orang Jeneponto yang bermasalah dan pada waktu itu pinjaman nasabah atas nama Subaedah tersebut harus dilunasi, hal tersebut Saksi ketahui karena diberitahu oleh Terdakwa I di tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa I melunasi pinjaman Subaedah menggunakan dana pribadi termasuk sebagian memakai dana Saksi tetapi selebihnya Saksi tidak mengetahui dana dari mana;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa I menerima gratifikasi dari Nasabah, hal tersebut Saksi ketahui setelah ada masalah Nasabah atas nama Subaedah di Jeneponto;
 - Bahwa Terdakwa I menerima gratifikasi dari Nasabah bervariasi, ada yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan itulah juga yang dipakai oleh Terdakwa I melunasi pinjaman Nasabah atas nama Subaedah karena ada arahan dari kantor agar berita tersebut tidak diangkat ke media;
 - Bahwa Saksi pernah transfer uang ke rekening Subaedah tetapi Saksi sudah lupa jumlahnya tetapi yang pasti lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut dengan Terdakwa I melakukan survei ke Kabupaten Selayar;
 - Bahwa setelah survei di Jalan Andi Jemma Makassar, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Ita Alwi dan Saksi Andi Husni;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;
2. Aswar Bin Syamsuddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 70 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah kerja bersama-sama dengan Terdakwa I pernah kerja di bank BSI KCP Takalar selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi ditempatkan di bagian tabungan, tugas pokok Saksi adalah mencari nasabah tabungan;
- Bahwa nasabah pensiun wajib membuka rekening bank BSI sehubungan dengan proses pencarian dana yang diajukan nasabah sendiri atau dapat juga dibantu oleh semua pegawai bank BSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 6 (enam) nasabah bank BSI KCP yang bermasalah tetapi Saksi pernah mendengar nasabah atas nama Radeng dan H. Makkasau;
- Bahwa Radeng dan H. Makkasau membuka rekening bank BSI bukan melalui Saksi, setahu Saksi melalui CBRM karena CBRM boleh membantu membuka administrasi rekening;
- Bahwa Saksi pernah sama-sama dalam satu mobil dengan Terdakwa I pada saat mau melakukan survei ke Radeng dan H. Makkasau;
- Bahwa Saksi pernah ikut dengan Terdakwa I pada saat melakukan survei tetapi lupa nasabahnya atas nama siapa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah nasabah tersebut diterima oleh kantor atau tidak;
- Bahwa saat melakukan survei terkadang *sales force* juga ikut mendampingi;
- Bahwa penandatanganan akad dilakukan di kantor dan bahkan pernah dilakukan pada malam hari;
- Bahwa omset bank BSI KCP Takalar dalam kurun waktu 2 (dua) tahun meningkat menjadi di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang disebabkan beberapa faktor di antaranya karena kerja sama dengan satker-satker dan pembiayaan termasuk pembiayaan pensiun meningkat;
- Bahwa bank BSI KCP Takalar rutin dilakukan brifing pagi dan terkadang juga dilakukan di sore hari. Sedangkan, pada akhir bulan rutin dilakukan brifing pagi dan sore;
- Bahwa pada bulan Desember Terdakwa I pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Makassar dan pada waktu itu Saksi juga dihadirkan sebagai Saksi;

Hal. 71 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I juga pernah mengajukan klarifikasi dan keberatan ke bank BSI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Saksi bekerja sama dengan Terdakwa I, teman-teman selalu meminta saran dari Terdakwa I dan selama 2 (dua) tahun Saksi bekerja sama, Terdakwa I tidak pernah ada pelanggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jawiah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena Saksi adalah mantan atasan Terdakwa II di PT. Eka Akar Jati;
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan PT. Eka Akar Jati sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa II dikeluarkan dari PT. Eka Akar Jati atas permintaan sendiri dengan alasan akan mengurus orang tuanya dan pada saat itu Saksi belum mengetahui kasus ini;
- Bahwa saat proses penyidikan, PT. Eka Akar Jati tidak pernah dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa antara PT. Eka Akar Jati dengan bank BSI ada perjanjian kerja sama dalam hal penyaluran SDM ke bank BSI dalam rangka membantu peningkatan produk bank BSI;
- Bahwa terdapat SK dari PT. Eka Akar Jati yang diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa tugas yang diberikan kepada Terdakwa II adalah sebagai *Sales Force* atau Marketing yang membagi-bagikan brosur dan apabila Terdakwa II mendapat calon nasabah maka Terdakwa II menyerahkannya kepada CBRM bank BSI;
- Bahwa apabila Terdakwa II mendapat calon nasabah, Terdakwa II dapat langsung menyerahkan ke bank BSI tanpa harus melapor ke PT. Eka Akar Jati;
- Bahwa *Sales Force* tidak ada kewenangan untuk menyeleksi dokumen calon nasabah dan tidak dapat mempengaruhi verifikasi dokumen;

Hal. 72 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II selaku *Sales Force* ditempatkan bank BSI KCP Takalar dan pada waktu itu Saksi sendiri yang mengantar langsung Terdakwa II ke bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa II selaku *Sales Force* adalah PT. Eka Akar Jati;
- Bahwa PT. Eka Akar Jati mempunyai aturan secara administrasi mengenai *fee*, yaitu apabila Terdakwa II selaku *Sales Force* menerima *fee* melebihi *fee* yang telah diatur oleh PT. Eka Akar Jati maka Terdakwa II selaku *Sales Force* akan mendapat sanksi;
- Bahwa aturan mengenai *fee* dari nasabah tertuang dalam kontrak kerja sama antara PT. Eka Akar Jati dengan bank BSI. Jadi nasabah bank BSI memberikan *fee* kepada PT. Eka Akar Jati kemudian PT. Eka Akar Jati memberikan kepada *Sales Force* sehingga *Sales Force* tidak boleh menerima *fee* langsung dari nasabah dan apabila *Sales Force* menerima *fee* langsung dari nasabah maka itu ada sanksinya;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Terdakwa II tidak pernah melakukan tindak pidana seperti sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan pensiunan terkait kredit fiktif a.n. H. Makkasau, S.Sos. berdasarkan Hasil Notulen Rapat Taspen Kantor Cabang Utama Makassar tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Formulir Permohonan Pembiayaan BSI Pensiun Berkah tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Surat Pernyataan Pelaksanaan *Purchase Order*/Pemesanan Barang tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Tanda Terima Barang dengan Harga Rp285.000.000,00 tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Foto Verifikasi Survei Lokasi langsung berdasarkan berkas Permohonan Nasabah, selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Akad Pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah Nomor: WISE/20220719001/18239/MUR tanggal 19 Juli 2022, Akad Wakalah tanggal 19 Juli 2022, dan foto penandatanganan akad nasabah Makkasau, selanjutnya diberi tanda T1-5;

Hal. 73 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Mutasi Rekening BSI Tabungan Pensiunan H. Makkasau periode 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. Surat Permohonan Pembiayaan BSI Pensiun Berkah a.n. Hardi, S.E., KCP Takalar Nomor: 01/0921-1/8239 tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1-7;
8. Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 000033/KEPKA/AZ12012/06/19 tanggal 20 Juni 2019 dan Dokumentasi Foto Survei Lokasi, selanjutnya diberi tanda T1-8;
9. Akad Al-Qardh untuk Tujuan Pelunasan Utang Nomor: WISE/20220727003/QARDH, Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Nomor: WISE/20220727003/8239/QARDH, Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: WISE/20220727003/8239/MUR beserta Lampiran Angsuran Murabahah dan Jadwal Pembayaran Kredit, Dokumentasi Foto Penandatanganan Akad, dan Daftar Hadir Akad Penandatanganan Akad Nasabah Pensiun a.n. Hardi S., S.E. tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1-9;
10. Surat Pernyataan Nasabah a.n. Hardi S tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T1-10;
11. Surat Kuasa Pengurusan Mutasi Kantor Bayar tanggal 23 Juli 2022 beserta lampiran Permohonan Mutasi ke PT Taspen, selanjutnya diberi tanda T1-11;
12. Cover Note I dan Cover Note II – Bank yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1-12;
13. Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-22072025-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Juli 2025 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/SKK/191/VII/2025/RSHAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie tanggal 15 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda T1-13;
14. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan BSI Pensiun Berkas a.n. Abdul Rajab KCP Takalar tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda T1-14;
15. Dokumen Survei Lokasi a.n. Abdul Rajab, selanjutnya diberi tanda T1-15;
16. Foto Penandatanganan Akad Pembiayaan a.n. Abdul Rajab, selanjutnya diberi tanda T1-16;

Hal. 74 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Daftar Hadir Akad Penandatanganan Akad Nasabah Pensiun a.n. Abdul Rajab tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda T1-17;
18. Surat Pernyataan Abdul Rajab, selanjutnya diberi tanda T1-18;
19. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan BSI Pensiun Berkas a.n. Muh. Amir KCP Takalar tanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda T1-19;
20. Daftar Hadir Akad Penandatanganan Akad Nasabah Pensiun a.n. Muh. Amir tanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda T1-20;
21. Dokumen Survei Lokasi a.n. Muh. Amir, selanjutnya diberi tanda T1-21;
22. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan BSI Pensiun Berkas a.n. Nurliah KCP Takalar tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T1-22;
23. Foto Penandatanganan Akad Pembiayaan Nurliah dan Daftar Hadir Akad Penandatanganan Akad Nasabah Pensiun a.n. Nurliah tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T1-23;
24. Surat Pernyataan Nurliya, selanjutnya diberi tanda T1-24;
25. Surat Permohonan *Refund* Pembiayaan Nasabah Pensiun Lunas *Branch Office* Takalar tanggal 27 Februari 2023, Bukti Transaksi Nomor FT2304855XNO, dan Bukti Transaksi Nomor FT23048474RL, selanjutnya diberi tanda T1-25;
26. Cover Note 1 – Bank tanggal 15 Juni 2022 dan Cover Note 2 – Nasabah tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T1-26;
27. Daftar Hadir Akad Penandatanganan Akad Nasabah Pensiun a.n. Abd. Kadir tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T1-27;
28. Surat Pernyataan Mantasia tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T1-28;
29. Surat Penugasan Nur Aslam dan Syamsul Wahid tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T1-29;
30. Putusan No. 58/Pdt/G.S/2025/PN Mks tertanggal 18 Desember 2025, selanjutnya diberi tanda T1-30;
31. Surat Keberatan/Klarifikasi kepada BSI Regional X Makassar, selanjutnya diberi tanda T1-31;
32. Surat Kronologis Kejadian Pencairan an. Makkasau Pada BSI Cabang Takalar tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T1-32;
33. Surat Hasil Pencairan Flagging an. Hardi S, selanjutnya diberi tanda T1-33;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

Hal. 75 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. Abd. Azis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa intimidasi dan tanpa paksaan dan juga tidak mengarahkan Saksi dalam menjawab pertanyaan;
- Bahwa Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. terlebih dahulu bersumpah kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. ada 2 (dua) orang penyidik yaitu Saksi dan Saksi Andi Asrul Ashwar Juanda T., S.E., dan disaksikan oleh 2 (dua) orang penyidik;
- Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. memberikan keterangannya, tidak ada keterangan yang diubah oleh kedua Saksi tersebut;
- Bahwa baik keterangan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna pada saat diperiksa telah dituangkan ke dalam BAP, dan setelah itu diberikan kesempatan untuk membaca ulang isi BAP tersebut kemudian Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna masing-masing menandatangani BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, Saksi Widya memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andi Asrul Ashwar Juanda T., S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 76 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan;
 - Bahwa Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa intimidasi dan tanpa paksaan dan juga tidak mengarahkan Saksi dalam menjawab pertanyaan;
 - Bahwa Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. terlebih dahulu bersumpah kemudian dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. ada 2 (dua) orang penyidik yaitu Saksi dan Saksi H. Abd. Azis, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang penyidik;
 - Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si. memberikan keterangannya, tidak ada keterangan yang diubah oleh kedua Saksi tersebut;
 - Bahwa baik keterangan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna pada saat diperiksa telah dituangkan ke dalam BAP, dan setelah itu diberikan kesempatan untuk membaca ulang isi BAP tersebut kemudian Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos. M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna masing-masing menandatangani BAP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, Saksi Widya memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama Nur Aslam;

Hal. 77 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan PT. Eka Akar Jati dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Mantasiah;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
4. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. Muh. Amir;
5. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. Makkasau, S.Sos.;
6. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Radeng;
7. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Abdul Rajab;
8. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Hardi;
9. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Nurliah;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H. Muh. Amir tanggal 13 September 2022;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. Hardi. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022;
12. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Radeng tanggal 19 Januari 2022;
13. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Makkasau, S.Sos. tanggal 03 September 2018;
14. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Muhammad Amir, S.Sos. M.Si. tanggal 25 Oktober 2021;
15. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Hardi. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;
16. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. HJ. Nurliah tanggal 15 Mei 2017;
17. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama Nurliah dengan nomor seri 229417;
18. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama Hardi dengan nomor seri 229444;
19. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama Radeng dengan nomor seri 229438;
20. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;
21. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;

Hal. 78 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Terdakwa I adalah pegawai resmi Bank BSI dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 2188006349 dan berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378SK/HC-Bank BSI tanggal 30 September 2021, Terdakwa I menjabat sebagai *Consumer Business Relationship Manager (CBRM)*;
2. Bahwa dahulunya Terdakwa II adalah tenaga operasional yang ditempatkan melalui mekanisme alih daya (*outsourcing*) oleh PT. Eka Akar Jati dan berdasarkan Surat Penawaran Kerja Nomor: 000.M/HR.EKA/OL/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa II menjabat sebagai *Sales Force* Mitraguna pada Bank BSI KCP Takalar;
3. Bahwa Prosedur pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BSI KCP Takalar, untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Marketing yang mengumpulkan dokumen-dokumen berupa:
 - a. KTP Suami/Istri.
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. SK Pensiun.
 - d. Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun.
 - e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
 - f. NPWP;

serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan memastikan terkait data Pensiun Pemohon di Taspen, kemudian berkas pengajuan dan dokumen diajukan kepada *Branch Manager* untuk disetujui kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE oleh Terdakwa I selaku CBRM untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator. Setelah pencocokan data fisik dengan data yang ada pada sistem serta sesuai dan disetujui oleh verifikator, maka dilakukan akad kredit dan pencairan dana;

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, Saksi Arif Pribadi, dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T., telah melaporkan adanya pencatatan palsu pada data 6 (enam) nasabah Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Takalar ke SPKT Polda Sulsel;
5. Bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut antara lain, sebagai berikut:

Hal. 79 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



- a. Muh. Amir dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2225624360 dan LD2225620726;
- b. H. Makkasau, S. Sos. dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2220296311;
- c. Radeng dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2216848184;
- d. Abdul Rajab dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2211687780;
- e. Hardi dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2221106346 dan LD2221188912;
- f. Nurliah dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2208238600;

6. Bahwa Saksi Muh. Amir mengajukan kredit pensiunan dengan tujuan dilakukan pelunasan terhadap hutangnya di bank BPD Sulselbar Jeneponto, jumlah kredit pensiunan Saksi Muh. Amir di BSI KCP Takalar dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2225624360 tanggal 13 September 2022 yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp1.343.418,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah terbayarkan 21 (dua puluh satu) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp109.120.634,11 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma sebelas rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir, sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2225620726 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.745.246,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) telah terbayar 22 (dua puluh dua) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp222.985.643,62 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga koma enam dua rupiah);

7. Bahwa dari 2 (dua) *Loan*/pinjaman nasabah di BSI KCP Takalar, Saksi H. Muh. Amir hanya menerima manfaat sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) diberikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Ita alwi. Terhadap hutang Saksi H. Muh. Amir di bank BPD Sulselbar Jeneponto tidak pernah dilakukan pelunasan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni dan Saksi H. Muh. Amir tidak pernah menyerahkan surat keterangan lunas ke Terdakwa I saat pengajuan kredit;



8. Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2220296311 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022, dengan tenor 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah) yang telah berjalan hingga angsuran ke 15 (lima belas) dan pada angsuran ke 16 (enam belas) pada tanggal 1 Oktober 2023, lalu tidak pernah terbayarkan lagi;
9. Bahwa pada 16 Mei 2023, Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke PT Taspen Makassar untuk mempertanyakan perihal gaji pensiun yang sudah tidak masuk di rekening bank BRI Cabang Selayar, kemudian petugas loket di PT Taspen Makassar menginformasikan kepada Saksi H. Makkasau, S.Sos. bahwa "gaji atas nama H. Makkasau pindah ke Bank BSI KCP Takalar", sehingga Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan kredit di Bank BSI KCP Takalar langsung diarahkan untuk datang ke Bank BSI KCP Takalar, selanjutnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke Bank BSI KCP Takalar dan diarahkan untuk bertemu Terdakwa I. Di Bank BSI KCP Takalar, diketahui bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan melainkan dilakukan oleh orang lain yakni Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;
10. Bahwa proses survei pengajuan kredit Saksi H. Makkasau, S.Sos. dilakukan di rumah Saksi Ita Alwi di Pallangga, Kabupaten Gowa, pada survei itu Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama disuruh oleh Saksi Ita Alwi untuk menandatangani berkas pengajuan kredit dan juga tanda tangan survei. Turut hadir pada proses survei Terdakwa I;
11. Bahwa Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama hadir untuk tanda tangan akad di Bank BSI KCP Takalar dengan dihadiri pula Terdakwa I dan 2 (dua) orang yang Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tidak kenal yang mana sebelum tanda tangan akad atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., Terdakwa I bertanya dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama menjawab namanya "Makkasau", namun Terdakwa I tidak bertanya identitas lengkap lainnya. Kemudian 1 (satu) bulan setelah tanda tangan akad, Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama diberikan uang oleh Saksi Widya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang digantikan oleh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siana tanpa sepengetahuan Saksi H. Makkasau, S.Sos. dapat terjadi karena sebelumnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. sudah pernah mengajukan kredit di suatu gedung di Jalan Adiyaksa Makassar dengan diantarkan Saksi Widya, meskipun saat itu Saksi H. Makkasau, S.Sos. membatalkan mengajukan permohonan kredit namun berkasnya tidak dikembalikan oleh orang yang berada pada gedung di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;

13. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Saksi H. Makkasau, S.Sos. Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ita Alwi;

14. Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman LD2216848184: yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2022, dengan tenor 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan tiga rupiah), kredit tersebut berjalan hingga angsuran ke 18 (delapan belas) namun pada angsuran ke 19 (sembilan belas) tanggal 1 Desember 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, sehingga sisa pokok hutang tersisa Rp263.418.499,81 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

15. Bahwa proses survei untuk pengajuan kredit pensiunan atas nama Radeng dilakukan di rumah keluarga Terdakwa II yang beralamat di Dusun Salekowa, Kelurahan Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Terdakwa I, Saksi Ita Alwi, dan Terdakwa II;

16. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Radeng, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi Ita Alwi;

17. Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2211687780 yaitu sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, dengan tenor 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan

Hal. 82 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga rupiah) yang berjalan lancar hingga angsuran ke 10 (sepuluh) pada angsuran ke 11 (sebelas) tanggal 1 Februari 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, dengan sisa pokok hutang Rp296.852.461,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

18. Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Abdul Rajab, terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Abdul Rajab mengajukan pinjaman dengan *platform* maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama Mariama. Yang mencantumkan dokumen tambahan tersebut adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar, yaitu Terdakwa I;

19. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Abdul Rajab, oleh Terdakwa I menerima keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

20. Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor *Loan*/Pinjaman LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian jumlah Kredit yaitu Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp181.319.177,00 (seratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan belas seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor *Loan*/pinjaman LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas koma tiga rupiah) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan memiliki sisa pokok hutang Rp94.089.951,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;



21. Bahwa Hardi mengajukan kredit di BSI KCP Takalar meskipun masih memiliki hutang di bank BRI Cabang Pare-Pare dengan sisa pokok hutang pada tanggal 15 Mei 2025 sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah), dan terhadap pengajuan kredit atas nama Hardi tersebut diketahui ada Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang diketahui palsu tidak pernah dikeluarkan oleh bank BRI Cabang Pare-Pare. Keterangan yang dicantumkan pada surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada bank BRI Cabang Pare-Pare, yaitu;

- a. Format yang tidak sesuai yang di mana pada bagian Kop Surat tidak sesuai SOP pada Bank BRI;
- b. Nomor Surat dan kode surat tersebut tidak teregister pada bank BRI Cabang Pare-Pare;
- c. Pada data nasabah rekening yang dicantumkan bukan merupakan rekening pinjaman yang di mana berdasarkan SOP pada Bank BRI untuk Surat Keterangan Lunas yang dicantumkan pada data nasabah harusnya nomor rekening pinjaman;
- d. Untuk pejabat yang bertanda tangan pada surat bukan merupakan pejabat dari Bank BRI pada tahun tersebut dikarenakan yang menjabat pada saat itu yaitu Joni Aryanto;

22. Bahwa terhadap pengajuan kredit pensiunan atas nama Hardi telah dilaksanakan survei sesuai kesepakatan dengan Terdakwa II di Kabupaten Gowa, sedangkan Hardi adalah pegawai yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare;

23. Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2208238600 yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2022, dengan tenor 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) berjalan lancar hingga angsuran ke-12 (dua belas) pada angsuran ke-13 (tiga belas) tanggal 1 Maret 2023 tidak pernah terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp253.702.085,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

24. Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Nurliah terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Nurliah mengajukan pinjaman dengan platform



maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu Saksi Husni;

25. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Nurlia, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi Ita Alwi;

26. Bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, dan Saksi Widya;

27. Bahwa survei untuk nasabah atas nama Radeng, atas nama Hardi, dan atas nama H. Makkasau, S.Sos. tidak dilakukan di alamat nasabah tersebut;

28. Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendampingi nasabah atas nama Hardi dan H. Muh. Amir dalam melakukan *take over* kredit dengan bank lain terkait;

29. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi dan tim diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut keberlakuan KUHP yang lama (*Wetboek van Strafrecht*);

Menimbang bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama pada pokoknya telah diatur kembali dalam Pasal 20 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP 2023) sehingga dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam hal ini telah melakukan penyesuaian terhadap pasal dakwaan menjadi Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang

Hal. 85 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Pasal 20 huruf a, b, dan c KUHP 2023;

Menimbang bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Pasal 20 huruf a, b, dan c KUHP 2023, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
3. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS

Menimbang bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah, atau disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di

Hal. 86 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur pengertian dari dewan komisaris, direksi, atau pegawai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah badan yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menentukan dan mengawasi pengurusan perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan direksi adalah pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, yayasan, dan sebagainya dan yang dimaksud dengan pegawai adalah pekerja di kantor atau karyawan;

Menimbang bahwa untuk menentukan kapasitas hukum para Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu menelaah kedudukan serta hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan lembaga perbankan syariah terkait;

Menimbang bahwa guna memenuhi kepastian hukum terkait unsur "Bank Syariah" atau UUS dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim memandang perlu memperjelas kedudukan hukum Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) dalam perkara *a quo* adalah sebagai Bank Syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378SK/HC-Bank BSI tanggal 30 September 2021, dapat diketahui bahwa Terdakwa I adalah pegawai resmi Bank BSI dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 2188006349 dan sejak tanggal 01 Oktober 2021, Terdakwa I mengemban amanah jabatan sebagai *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM). Kedudukan ini menempatkan Terdakwa I sebagai "Pejabat Bank" atau setidaknya "Pegawai Bank" yang memiliki kewenangan manajerial dan operasional dalam lingkup bisnis konsumen, sehingga terhadapnya melekat kewajiban-kewajiban hukum yang diatur secara ketat dalam regulasi perbankan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya berdasarkan Surat Penawaran Kerja Nomor: 000.M/HR.EKA/OL/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dapat diketahui bahwa

Hal. 87 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II merupakan tenaga operasional yang ditempatkan melalui mekanisme alih daya (*outsourcing*) oleh PT. Eka Akar Jati. Berdasarkan Surat Penawaran Kerja Nomor: 000.M/HR.EKA/OL/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa II menjabat sebagai *Sales Force* Mitraguna pada Bank BSI KCP Takalar. Meskipun secara administratif Terdakwa II merupakan karyawan PT. Eka Akar Jati, namun dalam menjalankan fungsinya, Terdakwa II bekerja untuk dan atas nama kepentingan Bank BSI berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Eka Akar Jati dengan Bank BSI;

Menimbang bahwa dengan demikian, secara materiil kedua Terdakwa berada dalam satu ekosistem operasional perbankan yang sama. Terdakwa I sebagai representasi internal bank (pegawai tetap) dan Terdakwa II sebagai tenaga *outsourcing* (*Sales Force*). Oleh karena itu, segala tindakan para Terdakwa dalam menjalankan fungsi-fungsi perbankan tersebut terikat pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pegawai Bank Syariah" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa khusus untuk kesengajaan, menurut *Memorie van Toelichting*, suatu tindak pidana dikatakan dilakukan dengan kesengajaan adalah apabila sikap batin pelaku memang menghendaki agar perbuatan itu terjadi dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dalam hal ini yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Hal. 88 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); dan

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bijwaarschijnlijkeidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat" berarti mengacu pada Tindakan atau perbuatan yang menghasilkan sesuatu dari awal, sedangkan "menyebabkan" berarti menjadi penyebab atau pemicu dari suatu peristiwa, situasi, atau kondisi. Sebuah Tindakan atau kejadian dapat menyebabkan reaksi atau hasil tertentu, "pencatatan palsu" adalah membuat atau mengubah catatan dengan sengaja atas kepentingan pribadi untuk menipu informasi yang ada di dalamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "laporan" adalah pemberian bahan atau keterangan secara objektif dan berdasarkan kenyataan di bidang personel, material, keuangan, dan tata kantor, sedangkan "dokumen" adalah kumpulan informasi atau penyampaian yang berbentuk tulisan, gambar, atau data lainnya yang di dalamnya terorganisir dalam bentuk fisik atau digital dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi;

Menimbang bahwa "kegiatan usaha" adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan, sedangkan "transaksi" adalah suatu kegiatan proses pertukaran atau penukaran yang berbentuk barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih, dan "rekening" adalah catatan yang berbentuk formal yang menyimpan informasi-informasi tentang keuangan seseorang, perusahaan, atau entitas lainnya yang ada dalam perbankan atau sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, Saksi Arif Pribadi, dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T., telah melaporkan adanya pencatatan palsu pada data 6 (enam) nasabah Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Takalar ke SPKT Polda Sulsel;

Menimbang bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Muh. Amir dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2225624360 dan LD2225620726;
2. H. Makkasau, S. Sos. dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2220296311;
3. Radeng dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2216848184;
4. Abdul Rajab dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2211687780;

Hal. 89 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hardi dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2221106346 dan LD2221188912;

6. Nurliah dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2208238600;

Menimbang bahwa Saksi Muh. Amir mengajukan kredit pensiunan dengan tujuan dilakukan pelunasan terhadap hutangnya di bank BPD Sulselbar Jeneponto, jumlah kredit pensiunan Saksi Muh. Amir di BSI KCP Takalar dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2225624360 tanggal 13 September 2022 yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp1.343.418,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah terbayarkan 21 (dua puluh satu) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp109.120.634,11 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma sebelas rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir, sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor *Loan*/pinjaman: LD2225620726 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.745.246,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) telah terbayar 22 (dua puluh dua) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp222.985.643,62 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga koma enam dua rupiah);

Menimbang bahwa dari 2 (dua) *Loan*/pinjaman nasabah di BSI KCP Takalar, Saksi H. Muh. Amir hanya menerima manfaat sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) diberikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Ita alwi. Terhadap hutang Saksi H. Muh. Amir di bank BPD Sulselbar Jeneponto tidak pernah dilakukan pelunasan oleh Saksi Ita Alwi dan Saksi Husni dan Saksi H. Muh. Amir tidak pernah menyerahkan surat keterangan lunas ke Terdakwa I saat pengajuan kredit;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. dengan Nomor *Loan*/Pinjaman: LD2220296311 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022, dengan tenor 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah) yang telah berjalan hingga angsuran ke 15 (lima belas) dan pada angsuran ke 16 (enam belas) pada tanggal 1 Oktober 2023, lalu tidak pernah terbayarkan lagi;

Hal. 90 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada 16 Mei 2023, Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke PT Taspen Makassar untuk mempertanyakan perihal gaji pensiun yang sudah tidak masuk di rekening bank BRI Cabang Selayar, kemudian petugas loket di PT Taspen Makassar menginformasikan kepada Saksi H. Makkasau, S.Sos. bahwa "gaji atas nama H. Makkasau pindah ke Bank BSI KCP Takalar", sehingga Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan kredit di Bank BSI KCP Takalar langsung diarahkan untuk datang ke Bank BSI KCP Takalar, selanjutnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke Bank BSI KCP Takalar dan diarahkan untuk bertemu Terdakwa I. Di Bank BSI KCP Takalar, diketahui bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan melainkan dilakukan oleh orang lain yakni Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;

Menimbang bahwa proses survei pengajuan kredit Saksi H. Makkasau, S.Sos. dilakukan di rumah Saksi Ita Alwi di Pallangga, Kabupaten Gowa, pada survei itu Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama disuruh oleh Saksi Ita Alwi untuk menandatangani berkas pengajuan kredit dan juga tanda tangan survei. Turut hadir pada proses survei Terdakwa I;

Menimbang bahwa Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama hadir untuk tanda tangan akad di Bank BSI KCP Takalar dengan dihadiri pula Terdakwa I dan 2 (dua) orang yang Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tidak kenal yang mana sebelum tanda tangan akad atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., Terdakwa I bertanya dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama menjawab namanya "Makkasau", namun Terdakwa I tidak bertanya identitas lengkap lainnya. Kemudian 1 (satu) bulan setelah tanda tangan akad, Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama diberikan uang oleh Saksi Widya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang digantikan oleh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa sepengetahuan Saksi H. Makkasau, S.Sos. dapat terjadi karena sebelumnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. sudah pernah mengajukan kredit di suatu gedung di Jalan Adiyaksa Makassar dengan diantarkan Saksi Widya, meskipun saat itu Saksi H. Makkasau, S.Sos. membatalkan mengajukan permohonan kredit namun berkasnya tidak dikembalikan oleh orang yang berada pada gedung di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;

Hal. 91 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Saksi H. Makkasau, S.Sos. Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ita Alwi;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2216848184: yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2022, dengan tenor 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan tiga rupiah), kredit tersebut berjalan hingga angsuran ke 18 (delapan belas) namun pada angsuran ke 19 (sembilan belas) tanggal 1 Desember 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, sehingga sisa pokok hutang tersisa Rp263.418.499,81 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) berdasarkan outstanding terakhir;

Menimbang bahwa proses survei untuk pengajuan kredit pensiunan atas nama Radeng dilakukan di rumah keluarga Terdakwa II yang beralamat di Dusun Salekowa, Kelurahan Kalebarembeng, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Takalar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Terdakwa I, Saksi Ita Alwi, dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Radeng, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi Ita Alwi;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2211687780 yaitu sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, dengan tenor 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga rupiah) yang berjalan lancar hingga angsuran ke 10 (sepuluh) pada angsuran ke 11 (sebelas) tanggal 1 Februari 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, dengan sisa pokok hutang Rp296.852.461,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan outstanding terakhir;

Menimbang bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Abdul Rajab, terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Abdul Rajab mengajukan pinjaman dengan platform

Hal. 92 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama Mariama. Yang mencantumkan dokumen tambahan tersebut adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar, yaitu Terdakwa I;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Abdul Rajab, oleh Terdakwa I menerima keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor Loan/Pinjaman LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian jumlah Kredit yaitu Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp181.319.177,00 (seratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan belas seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor Loan/pinjaman LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas koma tiga rupiah) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan memiliki sisa pokok hutang Rp94.089.951,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan outstanding terakhir;

Menimbang bahwa Hardi mengajukan kredit di BSI KCP Takalar meskipun masih memiliki hutang di bank BRI Cabang Pare-Pare dengan sisa pokok hutang pada tanggal 15 Mei 2025 sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah), dan terhadap pengajuan kredit atas nama Hardi tersebut diketahui ada Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang diketahui palsu tidak pernah dikeluarkan oleh bank BRI Cabang Pare-Pare. Keterangan yang dicantumkan pada surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada bank BRI Cabang Pare-Pare, yaitu:

1. Format yang tidak sesuai yang di mana pada bagian Kop Surat tidak sesuai SOP pada Bank BRI;

Hal. 93 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nomor Surat dan kode surat tersebut tidak teregister pada bank BRI Cabang Pare-Pare;

3. Pada data nasabah rekening yang dicantumkan bukan merupakan rekening pinjaman yang di mana berdasarkan SOP pada Bank BRI untuk Surat Keterangan Lunas yang dicantumkan pada data nasabah harusnya nomor rekening pinjaman;

4. Untuk pejabat yang bertanda tangan pada surat bukan merupakan pejabat dari Bank BRI pada tahun tersebut dikarenakan yang menjabat pada saat itu yaitu Joni Aryanto;

Menimbang bahwa terhadap pengajuan kredit pensiunan atas nama Hardi telah dilaksanakan survei sesuai kesepakatan dengan Terdakwa II di Kabupaten Gowa, sedangkan Hardi adalah pegawai yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2208238600 yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2022, dengan tenor 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) berjalan lancar hingga angsuran ke-12 (dua belas) pada angsuran ke-13 (tiga belas) tanggal 1 Maret 2023 tidak pernah terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp253.702.085,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan outstanding terakhir;

Menimbang bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Nurliah terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Nurliah mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu Saksi Husni;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Nurlia, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi Ita Alwi;

Menimbang bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, dan Saksi Widya;

Menimbang bahwa survei untuk nasabah atas nama Radeng, atas nama Hardi, dan atas nama H. Makkasau, S.Sos. tidak dilakukan di alamat nasabah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I tidak pernah mendampingi nasabah atas nama Hardi dan H. Muh. Amir dalam melakukan take over kredit dengan bank lain terkait;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi dan tim diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa dari fakta persidangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, yang pernah menjabat sebagai *Branch Manager* di Bank BSI KCP Takalar, dalam pengajuan pembiayaan nasabah, harus dilakukan verifikasi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir, dan NPWP nasabah serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal dan memastikan di Taspen terkait data pensiun pemohon;

Menimbang bahwa Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale juga menerangkan bahwa pada saat pencairan kredit, nasabah yang bersangkutan harus datang langsung ke Bank BSI untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator,

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam pengajuan ke-6 (keenam) nasabah yang dimaksud, Para Terdakwa telah memproses permohonan kredit pensiun nasabah tanpa kelengkapan dokumen yang disyaratkan, yaitu SK Pensiun nasabah dan surat keterangan lunas pinjaman nasabah sebelumnya di bank lain;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi Abdul Rajab alias Rajab bin Dg. Matinna, dan Saksi Nurliah Alias Liah Binti Sigeri, Para Saksi tersebut tidak pernah memberikan asli SK Pensiun mereka kepada Para Terdakwa dalam proses pencairan kredit di Bank BSI KCP Takalar sehingga sepatutnya diduga bahwa SK Pensiun yang diproses dalam pencairan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos., Saksi Abdul Rajab alias Rajab bin Dg. Matinna, dan Saksi Nurliah Alias Liah Binti Sigeri di Bank BSI KCP Takalar bukan merupakan SK asli;

Hal. 95 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Hasbi, yang pernah bekerja pada bank BRI Cabang Pare-Pare selaku *Micro Ritel Risk and Compliance* (MRRC), bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Hardi S., S.E. dan surat keterangan tersebut bukan merupakan produk dari Bank BRI;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi H. Muh. Amir, Saksi H. Muh. Amir tidak pernah dilakukan pelunasan terhadap hutangnya di bank BPD Sulselbar Jeneponto sehingga Saksi Muh. Amir juga tidak pernah menyerahkan surat keterangan lunas kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan-keterangan di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak pernah mendampingi kedua nasabah tersebut dalam proses *take over* dengan bank BRI Cabang Pare-Pare ataupun dengan bank BPD Sulselbar Jeneponto, sedangkan menurut keterangan Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, pendampingan proses *take over* sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa I selaku CBRM Bank BSI KCP Takalar;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui pula bahwa survei untuk nasabah atas nama Radeng, Hardi, dan atas nama H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan di tempat tinggal nasabah yang bersangkutan, sedangkan menurut keterangan Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, survei nasabah seharusnya dilakukan di tempat tinggal nasabah yang bersangkutan dan bukan di tempat lainnya;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pencairan kredit atas nama H. Makkasau, S.Sos. ternyata tidak dilakukan oleh Saksi H. Makkasau, S.Sos. sendiri, melainkan oleh orang lain bernama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh rangkaian proses pencairan tersebut telah menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang berlaku (*standard operating procedure*), mulai dari permohonan kredit tidak diajukan oleh nama yang tercantum, ketiadaan dokumen SK Pensiun asli, hingga survei tempat tinggal pun tidak pernah dilakukan di rumah Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang sebenarnya. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad Ridwan, S.T. selaku mantan *Branch Manager* di Bank BSI KCP Takalar yang mendalilkan bahwa pencairan dana kredit di Bank BSI KCP Takalar harus dihadiri oleh nasabah sendiri dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengabaikan prosedur pencairan dana kredit yang seharusnya;

Hal. 96 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara sengaja tidak melakukan pendampingan nasabah saat *take over* pinjaman di bank lain, tidak meminta SK Asli dalam akad pembiayaan, melaksanakan survei lokasi nasabah tidak pada alamat seharusnya, sampai dengan memproses kredit pensiun atas nama H. Makkasau, S.Sos. namun dihadiri oleh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama dalam proses penandatanganan berkas, survei, maupun pencairan dana. Berkas yang telah dibuat dengan cara manipulasi kemudian di-input ke dalam aplikasi *Wise* untuk dapat dilakukan verifikasi sehingga dapat diajukan dana kredit yang kemudian dicairkan oleh nasabah di BSI KCP Takalar yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T. mana hal-hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran prosedur pengajuan dan pencairan kredit di Bank BSI. Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencatatan palsu dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha Bank BSI KCP Takalar sehingga Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah” telah terpenuhi;

Ad.3.Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau turut serta melakukan Tindak Pidana

Menimbang bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 20 huruf b KUHP 2023, yang dimaksud dengan perantara alat adalah “misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 20 huruf c KUHP 2023, yang dimaksud “turut serta melakukan tindak pidana adalah: “mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak

Hal. 97 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 20 KUHP 2023 tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau turut serta melakukan tindak pidana dihukum pula sebagai pelaku tindak pidana, disamakan dengan orang yang melakukan sendiri tindak pidana ataupun yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) dapat diidentifikasi berdasarkan teori dan yurisprudensi ke dalam dua syarat, yaitu:

1. Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melaksanakan tindak pidana *a quo*, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, dan Saksi Widya mempunyai peran masing-masing sehingga tindak pidana ini dapat terlaksana di mana Saksi Husni dan Saksi Widya mempunyai peran sebagai pihak yang mencari nasabah, sedangkan Saksi Ita Alwi mempunyai peran sebagai penghubung pihak eksternal bank ke pihak internal bank dan penyusun rencana kegiatan survei sampai dengan pembagian jumlah *fee* masing-masing, Terdakwa II mempunyai peran sebagai penghubung pihak internal bank ke pihak eksternal bank dan yang membantu pelaksanaan survei, sedangkan Terdakwa I mempunyai peran sebagai pihak yang meloloskan permohonan pembiayaan para nasabah, tidak melaksanakan survei, dan lain sebagainya yang pelaksanaan prosedur lainnya yang di luar ketentuan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ita Alwi, Saksi Husni, dan Saksi Widya



harus dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana perbankan yang menyebabkan kerugian terhadap Bank BSI KCP Takalar karena tidak terlaksananya salah satu peran para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat menyebabkan tindak pidana *a quo* tidak terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan, maka dengan terbuktinya tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dapat memberikan alasan yang logis terhadap hal itu ataupun dengan cara mengajukan alat bukti untuk dapat mendukung sangkalan tersebut, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam alat bukti yang diajukan dalam persidangan apakah akan menerima atau mengesampingkannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang didasari atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-33, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk mendukung sangkalan masing-masing, namun Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat membebaskan ataupun menguatkan sangkalan Para Terdakwa, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan unsur di atas;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur bahwa: "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Dengan demikian, oleh karena Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur adanya minimum khusus, maka dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dinyatakan dihapus;

Menimbang bahwa selain ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur pula terkait adanya perubahan ancaman pidana denda yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang bahwa perubahan ancaman pidana di atas berlaku setelah perbuatan tindak pidana Para Terdakwa *a quo* telah terjadi;

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023 mengatur bahwa: "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana";

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana lebih ringan dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a

Hal. 100 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa akan menggunakan ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023 telah menggariskan *sentencing guidelines* (pedoman pemidanaan) melalui 11 (sebelas) parameter yang wajib dipertimbangkan Hakim, secara kumulatif maupun alternatif, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjamin prinsip proporsionalitas serta akuntabilitas putusan, sehingga tujuan pemidanaan dapat dipahami secara komprehensif oleh terpidana maupun masyarakat. Oleh karena parameter tersebut bersifat non-limitatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor relevan lainnya di luar ketentuan pasal *a quo* demi tegaknya keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan tindak pidana perbankan ini secara terstruktur dan terencana, terbukti dengan terlibatnya lebih dari 1 (satu) orang dengan perannya masing-masing. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa *a quo* juga selain menyebabkan kerugian kepada Bank BSI KCP Takalar, juga telah menyebabkan kerugian kepada masyarakat khususnya para nasabah terkait karena apa yang mereka bayarkan di setiap bulannya tidak sebanding dengan pembiayaan yang mereka peroleh secara nyata;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama Nur Aslam, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan PT. Eka Akar Jati dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Mantasiah, 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023, 1 (satu) bundel Akad Kredit dan

Hal. 101 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



berkas pengajuan kredit a.n. H. Muh. Amir, 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. Makkasau, S.Sos., 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Radeng, 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Abdul Rajab, 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Hardi, 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Nurliah, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H. Muh. Amir tanggal 13 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. Hardi. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022, 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Radeng tanggal 19 Januari 2022, 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Makkasau, S.Sos. tanggal 03 September 2018, 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Muhammad Amir, S.Sos. M.Si. tanggal 25 Oktober 2021, 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Hardi. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019, 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. HJ. Nurliah tanggal 15 Mei 2017, 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama Nurliah dengan nomor seri 229417, 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama Hardi dengan nomor seri 229444, 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama Radeng dengan nomor seri 229438, 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875, dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784 yang masih dipergunakan dalam berkas perkara 104/Pid.B/2025/PN Tka, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Bank BSI KCP Takalar;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nur Aslam, S.H. Alias Aslam Bin Kulle**, dan Terdakwa II **Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana sebagai Pegawai Bank Syariah yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama Nur Aslam;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan PT. Eka Akar Jati dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Mantasiah;
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
 - d. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. Muh. Amir;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. Makkasau, S.Sos.;
 - f. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Radeng;
 - g. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. Abdul Rajab;
 - h. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n.

Hal. 103 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi;

i. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n.

Nurliah;

j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank Sulsebar a.n. H. Muh. Amir tanggal 13 September 2022;

k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. Hardi S., S.E. tanggal 01 Agustus 2022;

l. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Radeng tanggal 19 Januari 2022;

m. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Makkasau, S.Sos tanggal 03 September 2018;

n. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. H. Muhammad Amir, S.Sos. M.Si tanggal 25 Oktober 2021;

o. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Hardi. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;

p. 1 (satu) lembar fotokopi SK Pensiun a.n. Hj. Nurliah tanggal 15 Mei 2017;

q. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama Nurliah dengan nomor seri 229417;

r. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama Hardi dengan nomor seri 229444;

s. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama Radeng dengan nomor seri 229438;

t. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;

u. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, oleh Nur Afiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ijmatul Murtika, S.H., M.Kn. dan Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 104 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, serta dihadiri oleh Muh. Ashabul Kahfi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ijmatul Murtika, S.H., M.Kn.

Nur Afiah, S.H., M.H.

Ttd.

Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Arif

Hal. 105 dari 105 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)